

ההתנהגות עם מי שאינם שומרי תורה

א. ערבי נחל

חשיבותו של כל יהודי.

ב. איסור ההתחברות עם רשעים

דיני ההתנהגות עם אנשים שאינם

שומרי תורה ומצוות.

ג. כיצד לעזור לבעלי תשובה.

נערך על ידי

יואל בן לאמור"ר אהרן זל"ה שוורץ

פתח דבר

חיבור זה מכיל שני חלקים, חלק האחד קונטרס ערבי נחל בו נתבאר עד כמה חשוב כל יהודי גם אם הוא בבחינת ערבה, היינו, מי שאין בו תורה ומעשים טובים. והחצי השני, הוא קונטרס, דיני מניעת התחברות עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות וההלכות הקשורות בכך. ותפילתנו, כי לימוד שני חלקי החיבור שהאחד מלמד על חובתנו כלפי כל יהודי, והחלק האחר מונע התקשרות עם אלו שאינם שומרי תורה, יביא לאיזון נכון באופן שצריך לנהוג בנושא חשוב כל כך. שהרי מחד גיסא נאמר (שמואל ב', יד, יד): "וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח", ומאידך גיסא, יש צורך בהרחקת אנשים שהם בגדר רשע, הרבה שאלות בחיבור נשאו פתוחות, והקורא נשלח לברר את המסקנה אצל מורי הוראה, ובדברים מסויימים אל גדולי הדור דווקא — מפני שהנושא הזה הוא מורכב מאד וכל סטייה לאיזה כיוון שיהיה — הוא דבר חמור. תקוותנו, שגדולים וטובים מאתנו, יכנסו בעובי הקורה וישלימו את אשר אנו חסרנו, כי הדבר נחוץ ביותר בימינו, שחלק ניכר מהציבור הוא רחוק מקיום תורה ומצוות באופן הנחוץ, ומאידך, חלקו הגדול צמא לדבר ה', ולאלו שיקרבו אותו. משום כך, גם הוספנו קונטרס קטן העוסק בנושא ההחזרה בתשובה והוא ציטוט מספרנו פתח לדופקים בתשובה, הפרק שעוסק בעזרה לחוזרים בתשובה.

ותפילתנו, שבקרוב תמלא הארץ דעה את ה', וכל-הדברים האלו ישארו רק בגדר דרוש וקבל שכל.

תוכן הענינים

ערבי נחל

בשער

7 — 9

חשיבות כל יהודי וחובת צירופו לחברה (עמ' 7). למה חלבונה נחוצה לקטורת וערבה נחוצה לד' המינים (עמ' 8). מעלת הערבה (שם).

10 — 15

פרק א' חשיבותו של כל יהודי

חביבות כל יהודי אפילו של הפשוט (עמ' 10). נקודת הקדושה שקיימת בכל יהודי (עמ' 11). חיוב בקירוב של הרשעים (עמ' 13). הצדיקים שמכפרים על הרשעים (עמ' 14). מצווה לאהוב את הטוב שכל אחד גם ברשע (עמ' 15).

16 — 19

פרק ב' מעלת כלל ישראל

מעלת כלל ישראל (עמ' 16). חיוב זהירות בכבודם של ישראל ולא לדבר עליהם לשון הרע (עמ' 16). ההבדל בין רשע פרטי לבין הכלל (עמ' 18).

19 — 26

פרק ג' היחס לרחוקים בתורה — בימינו

האם יש רשע בימינו (עמ' 20). תינוק שנשבה בימינו (עמ' 21). כיצד לנהוג ברשעים בימינו (עמ' 22). מתי לא לקרב רשעים (עמ' 23). קהלות נפרדות (עמ' 24). חשיבות להחזיר בתשובה (עמ' 25).

בשער

"וערבי נחל" — אלו ישראל, מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח — כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, ומה הקב"ה עושה להם? לאבדן אי אפשר, אלא, אמר הקב"ה: יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרים אלו על אלו, ואם עשיתם כך הוא מתעלה — כשהם עשויים אגודה אחת, שנאמר: "ואגודתו על ארץ יסדה" לפיכך מזהיר משה לישראל: "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויק"ר ל).

"אמר רבי חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית — שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת. אביי אמר מהכא: ואגודתו על ארץ יסדה, רש"י: כשכולן ביחד". (כריתות ו, ב).

חיבור זה, מטרתו לבאר את חשיבותו של כל יהודי באשר הוא יהודי, ואת החובה לקרב כל אחד מישראל אפילו מי שהוא רחוק מיהדות, כדי שעל ידי כן הוא יתקרב ויהפך להיות שומר תורה, כמו שנצטוונו לאגוד את הערבה בתוך שאר המינים של הלולב. האחדות של האומה נחוצה לא רק לטובת הערבה, אלא גם לטובת שאר המינים, שהרי אין כשר

לנטילה אפילו יש באגודה האתרוג ושאר המינים, אם הערבה חסרה.*)

בספר מסוד חכמים (עמ' 266) הוסיף וכתב: "ונראה כי אף הסוג האחרון שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים נחוץ גם הוא לאגודה האחת, שאם אינו מוסיף לה איכות הוא מוסיף לה חווק, וכולם יחד הם כלל ישראל, דבר זה מסתמל בארבעת המינים של החג".

יתכן, שגם ריח הקטורת משתבח על ידי תוספת החלבנה, סממן שכשהוא לעצמו, הוא בעל ריח רע, וכמו מעדן ה"מרציפן" העשוי משקדים מרים שמוסיפים לתוכו, שאינן ראויים לאכילה בפני עצמם, כדי שיוסיפו לממתק את טעמו המיוחד.

ואפשר ללמוד את מעלת הערבה מכך, שאת הכפרה בהושענא רבא אנו עושים על ידי התפילות המסתיימות בחיבוט הערבה. שמעתי שהמקובלים אומרים, שצריך להזהר בחביטת הערבה שתשאר כשרה, ולא כמו שיש נוהגים להסיר כל עליה, ללמדנו את חשיבות הערבה — היינו כל יהודי

(*) כל שאר המינים מכונים בשמות של המשנה, אתרוג, לולב, הדס, ולא בשמות שכתובים בתורה מלבד הערבה ששמה בתורה הוא ערבי נחל, ומדוע? יתכן שהדבר לומר, כל המינים האחרים קשורים לתורה שבעל פה, אבל הערבה היא המין של הרחוק מנהתורה, אבל ונורה שבכתב גם הוא חייב בה, שהרי לא נאמר מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין בדבר שכתוב בתורה בפירוש כמבואר (שו"ע או"ח סי' תרח).

בשער

ויהודי גם היהודי הפשוט. ואני זכיתי להמצא פעם בשעה שהעבירו נפטר יהודי – מן השורה שהיה קבור במשך שנה שלמה בהר המנוחות, כדי להקבר בהר הזיתים, והוא נשאר שלם בגופו ובתכריכיו, וכנראה לא שלטה בו רימה כאחד הצדיקים הגדולים. חביטת הערבה – מלמדת: לפי זה, כי כאשר מעוררים את היהודי לתשובה, אז מתגלה גדולת נפשו וכמו שיתבאר בס"ד בתוך החיבור.

כיון שאכשר דרא ב"ה, וישנה חזרה בתשובה, יש להתבונן ביתר שאת, בענין חשיבותו של כל אדם מישראל, וזה קשור לחובת הקירוב – שצריכים לקרב כל אחד מישראל ולצרפו למחיצת שאר האנשים אף לאלו שכל ימיהם גדלו בעולם של תורה ויראה.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שנזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ובמיוחד בענין חשוב זה, ושלא נכשל חלילה בשום טעות.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

פרק א'

חשיבותו של כל יהודי

"חייב אדם לומר בשבילי. נברא העולם" (סנה' לח).
שומר ישראל שמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל
האומרים שמע ישראל (מתפילת תחנון) – [אף שלא
מזכירים את ה' אלוקינו, משום שעל כך ישנה תפילה
נוספת, "שומר גוי אחד" וכו'].

את מעלתו של כל אדם מישראל אי אפשר להעריך,
מפורסמת אימרתו של הג"ר חיים סולובייצ'יק על פי דברי
הגמרא (פסחים כה) שאם אומרים לאדם הרוג יהודי ולא
נהרג אותו, הוא חייב למסור את נפשו, משום, מה ראית
שדמך יותר אדום משל חברך, והדבר נאמר גם לגבי גדול הדור
שנצטוו להרוג אחד מפשרי ישראל, הרי שאין אנו יודעים
את מעלתו של כל אדם, אולי היהודי הפשוט חביב לפני
הקב"ה יותר מצדיקים מפורסמים!

בעל התניא, מבאר בספרו, את הסיבה, שיהודי אפילו
פשוט וכאילו רחוק מיהדותו, בכל זאת הוא מוכן למסור את
נפשו על קידוש השם, וזה, משום, מעלת נפשו שטבועה בה
תכונת אהבת ה' יתברך עד כדי מסירות נפש.

בכל יהודי נשארת נקודה של קדושה, אפילו חלילה חטא

האדם הרבה מאד, בכל זאת תמיד נשארת בנשמתו של היהודי נקודה שלא נפגמת, כמו שמבואר בספר נפש החיים. וראיה לדבר היא הברכה "א-להי נשמה שנתת בי טהורה היא" לפי נוסח אשכנז, לא רק קבלנו אותה טהורה, אלא עדיין היא טהורה, וזאת אומר כל אדם — אפילו אם הוא חוטא גדול חלילה, כיון שכאמור, תמיד נשארת נקודה של קדושה בנפשו. וכפי הנראה זו היא כוונת הגמרא (חגיגה טו, ב) שרבי מאיר שלמד תורה מ"אחר" (אלישע בן אביהו) משום שרימון מצא (היינו כמו שהרימון מלא גרעינים, גם אחר היה מלא תורה) תוכו אכל, קליפתו זרק — היינו, רבי מאיר בחכמתו ובגדולתו הרבה, ידע להתקשר אל פנימיותו הטהורה, ואת קליפתו החיצונית הפריד וזרק.

עוד אמרו רבותינו שיעקב אבינו זכה לברכות אביו יצחק, למרות היסוסיו: "הקול קול יעקב והידים ידי עשו", בכל זאת כאשר הריח את ריח בגדיו — הוא בירך אותו, ופירשו במדרש בראשית רבה (י כא) שיצחק הבחין בחושו הרוחני [הריח מסמל רוחניות כמו שאמרו (ברכות מג, ב): "איזה דבר שהנשמה נהנת ממנו ואין הגוף נהנה ממנו — זה הריח", כיון שבעלי חיים, אפילו שהם בעלי חוש ריח מפותח פי כמה מונים משל האדם, אין הם נהנים מריח נעים]. כי גם הבגדים — מלשון בוגדים, היינו אלו שאינם עיקר יעקב כמו שהבגד אינו עיקר האדם, אלא רק נספח אליו, כך גם, האברים המדולדלים של יעקב, יש בהם מעלות נפשיות עצומות, ואם מעוררים אותם, הם מתגלים בגדלותן העצומה. וכך מסופר במדרש שם, וירח את ריח בגדיו — כגון יוסי משיתא ויקום איש צרורות, יוסי משיתא בשעה שבקשו שונאים להכנס להר

הבית [כפי הנראה היה זה בתקופת היוונים] אמרו: יכנס מהם ובהם תחילה [יתכן שזה כמו שכתוב בספר חסידים אות ר"ט, שאין הנכרים יכולים לפגוע בעם ישראל כל זמן שלא פגעו יהודים אלו באלו, — ונראה שטעם הדבר הוא זה, מי שעושה קדושה יכול לחללה ולא מי שאינו עושה אותה]. אמרו לו ליוסי — הכנס למקדש ומה שתוציא משם יהיה שלך, נכנס והוציא את מנורת הזהב, אמרו לו, אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, אלא הכנס שנית, ומה שתוציא עכשיו יהיה שלך, ולא הסכים, אמר רבי פנחס, נתנו לו מכס של שלוש שנים כדי שיסכים להכנס, ולא קיבל עליו, אמר, לא דיי שהכעסתי לא-להי פעם אחת, אלא שאכעיסנו פעם שניה, וכיון שסירב נתנהו בתוך מבנה שעליו מנסרים קורות, והיו מנסרים אותו, והיה מצווח ואומר: ווי, אוי, אוי, — שהכעסתי את בוראי — לא היה כואב לו כאבי התופת, ומה שחותכים אותו לחתיכות ונוטלים על ידי כך את נשמתו, אלא מה שהכעיס את הקב"ה, וזו מדרגה נפלאה — השווה למדרגת רבי עקיבא, שכשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל הוא קרא קריאת שמע, ואף רבי עקיבא שנשאל על ידי תלמידיו, רבי עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה — ואהבת את ה' אלקיך בכל נפשך, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, זה היה רבי עקיבא, התנא הגדול וגם הוא הכשיר את עצמו לכך כל ימיו, וכאן יוסי משיתא שהיה בתחילה רחוק ביותר, שהסכים לחלל את המקדש, וזכה בין רגע למדרגה גבוהה כל כך, כי זו היא נשמת ישראל, אם יש דבר שמעורר אותה, היא מתגלית בכל עוצמתה, וכאן, שמע יוסי מפיו של נכרי מה שהוא לא הבין, הגוי חושש לכבוד כלי המקדש יותר ממנו

באומרו: – "אין דרכו של הדיוט להשתמש בזה", וזה זיעזע אותו והחזירו בתשובה.

כמו כן, יקום איש צרורות שהיה בן אחותו של רבי יוסי בן יעזר איש צרידה, כאשר תפסו את רבי יוסי בן יעזר והבילוהו לתלייה, בא אחיינו זה כשהוא רכוב על סוס בשבת, כיון שהוא היה מתיון ואמר לדודו ראה: סוסי שהרכיב אותו אדוני – האליל ר"ל, וראה סוסך, עמוד התליה, שהקב"ה מרכיב אותך עליו! אמר לו: אם למכעיסיו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, שאל אותו יקום, הרי לא עשה אדם רצונו יותר ממך, והיכן השכר, אמר לו רבי יוסי בן יעזר – אם לעושי רצונו כך, שגם הם צריכים תיקון – לאותם דברים שנכשלו בהם בשוגג, למכעיסיו על אחת כמה, נכנסו הדברים בלבם ופעפעו בו כמו ארס של נחש, והוא התעורר לתשובה, הלך וקיים בעצמו ר' מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, מה עשה! הביא קורה נעצה בארץ, וקשר בה חבל, וערך עצים והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה לפניו, ונעץ את החרב באמצע, והצית את האש תחת העצים שתחת האבנים, ונתלה בקורה ונחנק קדמתו האש ונפסק החבל ונפל לתוך האש, קדמתו החרב ונפל עליו הגדר ונשרף. נתנמנם רבי יוסי בן יעזר איש צרידה וראה מטתו פורחת באויר, אמר: "בשעה קלה קדמני זה לגן עדן".

כיון שכל יהודי הוא אוצר גדול, לכן צריך לקרב כל אחד וגם פושעי ישראל, וכאמור (כריתות ו') כל תענית ציבור שאין בה, מפושעי ישראל אינו תענית ציבור, וזה משום שנוטריקון

של צבור הוא צ'דיקים ביינונים ור'שעים. כך בנויה החברה, ואם מאגדים את כולם יחדיו נתקנים הרעים על ידי כך, ואם מרחיקים את פושעי ישראל — אין זו אלא תענית של יחידים ולא של ציבור, ואמרו רבותינו אם ישראל מאוחדים אזי אפילו יש ביניהם רשעים עובדי עבודה זרה, הקב"ה אומר הנח להם ככתוב (הושע ד, יז): "חבור עצבים אפרים הנח לו", — אם מחוברים, אפילו יש ביניהם "עצבים" ר"ל היינו עובדי עבודה זרה, הנח להם — כיון שהטובים שביניהם ישפיעו על הרעים, והם יתוקנו על ידי הטובים.

וזה לשון הרמח"ל (מסילת ישרים פי"ט): "... ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו ליכות אותם להגן עליהם, והוא ענין הכתוב (ישעיה ג): "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליו יאכלו שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו חז"ל (ב"ב טו): "היש בה עץ" — אם יש מי שמגין על דורו כעץ, ותראה שזה רצונו של מקום — שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על שאר המדרגות שבהם, הוא מה שאמרו ז"ל בלולב ומיניו (ויק"ר פרשת אמור): "יבואו אלה ויכפרו על אלה", שאין הקב"ה חפץ באבדן הרשעים, אלא מצוה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם, וזהו צריך שיעשה בכוונת עבודתו, וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סניגוריו על הדור כולו. וכבר אמרו ז"ל (יומא ע"ז) על הפסוק: "ואני באתי בדברריך", שלא חזר גבריא ונכנס לפניו מן הפרגוד אלא כשלימד סניגוריא על ישראל, וגדעון נאמר לו (שופטים ו): "לך בכוחך זה", לפי שלימד סניגוריא על ישראל, כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב

את ישראל, וכל מה שאדם מגדל אהבתו לישראל גם הקב"ה מגדיל עליו".

בספר תכלת מרדכי (מצוטט אילת השחר עמ' 72) בשם הה"ק רבי שמלקי מניקלשבורג כי מצווה לאהוב גם את הרשעים [אף שמצווה לשנוא רשעים], היינו את החלק הטוב שבהם, והסביר, כי נשמת כל אחד מישראל היא חלק א-לוה ממעל ועל כן יהיה לו רחמנות על השם יתב', שהניצוץ הקדוש שבנשמת ישראל נלכד בקליפות, ומה שאמרו חז"ל לשנוא: היינו את החלק הרע שבו, והביא ראיה לדבריו – מברכת הכהנים שמברכים את העם כולו – וגם את האנשים שאינם הגונים, והמצווה לכהן לברך באהבה, כמבואר בזוהר (פרשת נשא דף קמז): שכהן שאינו אוהב את העם אסור לו לברך, ומה ששנוא את הרע שבהם – אין זו שנאה בעצם.

האתרוג שבסוכות שמחזיקים אותו ביד שמאל, הוא בסמוך לערבה – שהיא קשורה לשמאל הלולב [ולפי האריז"ל צריך להחזיק את האתרוג סמוך ממש ללולב, ולא כמו שהיה נוהג בתחילה, אחר שחלם שראה את שמו של הקב"ה כשהאותיות שלו מפורדים, הבין שהכוונה היא, שצריך להחזיק את האתרוג סמוך ללולב], ולמדו מזה, שהאתרוג – סמל התלמיד חכם השלם אף שהוא נמצא במסגרת מובדלת משהו – כמו שאומר הרמב"ם, שהרב לא יאכל עם תלמידיו, ולא ישחק עמהם – כדי שתהיה מוראו עליהם וילמדו ממנו, בכל זאת, הוא צריך להקדיש את עצמו גם לטיפול בערבה, לקרבו ליהדות וללמדו תורה.

פרק ב'

מעלת כלל ישראל

"חביבים ישראל שנקראו "בנים למקום", חיבה יתירה

נודעת להם שנאמר: "בנים אתם לה' אלקיכם"

(אבות ג,).

המהר"ל בספר נצח ישראל (פרק יא) כתב על המחלוקת

אם ישראל כשהם חוטאים נקראים בנים או רק עבדים:

"אמנם, כל המחלוקת של אלו החכמים — אם החוטאים קרואים בנים, אבל בודאי על ישראל בכלל שם בנים, כי כבר אמרנו לך, כי החטא הוא לפרטיים בלבד כי הם החוטאים, אבל שיסור בשביל הפרט שם בנים מכלל ישראל, דבר זה אי אפשר, מפני, כי ה' יתברך עילה לישראל כמו שאמרנו למעלה, ומצד העילה אין הסרה לזה כלל רק מה שהוא מצד העלול עצמו".

עם ישראל, הוא עמו של הקב"ה, לכן כל ביקורת על העם היא חסרון בכבוד שמים, משום כך נענשו כל אלו שדברו קטיגוריא על עם ישראל, ומסופר בגמרא (פסחים פז, א) על דו שיח של הקב"ה עם הנביא הושע:

אמר לו הקב"ה להושע: בניך (=עם ישראל): חטאו! והיה לו [להושע] לומר, בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהם, לא די שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, רבונו של עולם, כל העולם שלך הוא העבירים באומה אחרת, אמר הקב"ה, מה אעשה לזקן זה? אמר לו, לך וקח לך אשה זונה והוליד בני זנונים, ואחר כך אומר לו: שילחה מעל פניך אם הוא יכול לשלוח, — אף אני אשלח את ישראל! לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקב"ה: לא היה לך ללמוד ממשה רבך — שכיון שדברתי עמו פרש מן האשה, אף אתה בדול עצמך ממנה. אמר לו, רבונו של עולם, יש לי בנים ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה, אמר לו הקב"ה, ומה אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים ואין אתה יודע אם שלך הן אם של אחרים הן, כך, ישראל שהן בני בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב, אחד מארבעה קנינים שקניתי בעולמי, וישראל [אחד מהם] דכתיב: "עם זו קניתי", ואתה אמרת העבירים באומה אחרת?! כיון שידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו, אמר לו הקב"ה, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך בקש רחמים על ישראל".

עוד נאמר במדרש שיר השירים רבא על הפסוק (פרק ח, ו): "אל תראוני שאני שחרחרת" רבי סימון פתח כתוב (משלי ל): "אל תלשן עבד אל אדוניו" נקראו ישראל עבדים שנאמר (ויקרא כה): "כי לי בני ישראל עבדים", ונקראו הנביאים עבדים, כך אמרה כנסת ישראל לנביאים, אל תראוני בשחרותי, אין לך שמח בבני יותר ממשה, ועל ידי שאמר:

"שמעו נא המורים" נגזר עליו שלא יכנס לארץ. דבר אחר, אין לך שמח בבני יותר מישעיהו ועל ידי שאמר (ישעיה, ו): "ובתוך עם טמא שפתיים אנכי יושב" אמר לו הקב"ה, ישעיה, בנפשך אתה רשאי לומר (שם) "כי איש טמא שפתיים, ניהא, שמא "ובתוך עם טמא שפתיים אני יושב" — אתמהא, תא חמי, מה כתיב תמן, ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, אמר רב שמואל, "רצפה" — רצוץ פה למי שאמר דילטוריא על בני, דכוותיה כתיב באליהו שנאמר (מלכים א, יט): "ויאמר קנא קנאתי לה' אלקי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל", אמר לו הקב"ה: "בריתי"? שמא בריתך! ואת מזבחותיך הרסו, אמר לו, "מזבחותי"? שמא מזבחותיך! ואת נביאך הרגו בחרב, אמר לו, נביאי ואת מה איכפת לך! אמר לו, ואוותר אני לבדי ויבקשו את נפשה לקחתה. תא חמי, מה כתיב תמן, "ויבט והנה מראשותיו עוגת רצפים" — מה הוא רצפים — אמר רבי שמואל בר נחמן: פה רצוץ פיות — דכל מי שאומר דלטוריא על בני, ובאותה שעה שאמר אליהו על ישראל לשון הרע, אמר לו הקב"ה: "אליהו עד שאתה מקטרג על אלו, בוא וקטרג על אלו [אומות העולם עובדי עבודה זרה] הדא הוא דכתיב "לך שוב דרכך מדברה דמשק".

בספר של"ה (שער האותיות דף מט, ב) כתוב: "מצוה מדברי קבלה כשמזכירים רשע — לקללו, שנאמר, "ושם רשעים ירקב", אבל על כלל ישראל נאמר "אל תלשן עבד אל אדוניו דור אביו יקלל", ופירשו בפרק ח' דפסחים — שלא ילמד קטיגוריא על ישראל אפילו הדור הם רשעים, וראייה מהושע שנתפס על שהלשינם, אף על פי שהרשיעו, ואמר החכם ר' אברהם הלוי, שראה במדרש כתיבת יד בארץ

פרק ב' – מעלת כלל ישראל

המערב, דהשליש שנענש על שאמר "הנה ה' עושה ארובות בשמים היהיה כדבר הזה" כך אמר: "ודאי יכול ה' לעשות, אך הדור הזה כדור המבול, שראוי היה שיעשו ארובות בשמים כהתם, דכתיב: "וארובות השמים נפתחו", ואיך אפשר שלדור רע כזה יהיה נס כזה, השיבו אלישע הנביא, דלפי שלמד קטיגוריא על ישראל, יראה ולא יאכל".

פרק ג'

היחס לרחוקים מהיהדות — בימינו

א. האם יש רשע בימינו

בספר בנין ציון (ח"ב סוף סי' כג) נכתב על החילוניים שבימינו דברים אלו:

"לפושעי ישראל שבזמננו, לא ידענא מה אדון בהם, אחר שבעוונותינו הרבים פשתה הבהרת לרוב, עד שלרובם — חילול שבת נעשה כהיתר, אם לא יש להם דין "אומר מותר", שרק קרוב למזיד הוא ... ומה גם בניהם אשר קמו תחתיהם אשר לא ידעו ואשר לא שמעו דיני שבת — שדומים ממש לצדוקים ולא נחשבו למומרים אף על פי שמחללין שבת, שמעשה אבותיהן בידיהם והם כתינוק שנשבה לבין הגויים.

החפץ חיים באגרותיו (אגרת כו) כתב:

"כי באמת בזמננו אפילו הפושעים והחוטאים, מצוי הרבה ביניהם שאינם להכעיס ח"ו, רק טועים הם על ידי איזה פושעים שמתעים אותם מן הדרך, ומצווה רבה לרחם עליהם ולהורותם הדרך הנכונה".

והחזון איש (יו"ד סי' ב' ס"ק כח) כתב לענין מומר ששחיטתו פסולה, מהו דינו של מומר בימינו: "מומר לדבר

אחד להכעיס, או כופר בתורה שבעל פה בכלל זה ... יש בזה תנאי – שלא יהיה אנוס וכמו שכתב הרמב"ם (פ"ג מהל' ממרים) – דבניהם ותלמידיהם [של הצדוקים] חשיבי כאנוסים וכתינוק שנשבה, ותינוק שנשבה מביא קרבן כדאמר בפרק כלל גדול [ואין דינו כמומר שאין מקבלין ממנו קרבן] ומצווין אנו להחיותו ואף לחלל עליו את השבת בשביל הצלתו. ובהגהות מיימוניות (פ"ג מהל' דעות) כתב: דאין רשאין לשנאתו, אלא אחר שאינו מקבל תוכחה. ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הר"י מולין, דמצווה לאהוב את הרשעים מהאי טעמא, והביא כן מתשובת מהר"ם מלובלין כי אצלנו הוא קודם תוכחה, שאין אנו יודעים להוכיח, ודיינין ליה כאנוסים, ולכן אי אפשר לנו לדרן בזה לפטור מן היבום, וכן לענין שאר הלכות".

ולכאורה היה צריך להיות הדין – שיש להחמיר מספק לגבי יינו של מחלל שבת ולגבי שחיטתו, אך החזון איש (יו"ד סי' א' פרק ו') כתב:

"ותינוק שנשבה בין העכו"ם דינו כישראל ושחיטתו מותרת שהוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו כשיעור ההשתדלות שהוא ראוי לשוב ולא יזיד לבלתי שוב, אמנם אחר שהשתדלו עמו והוא מזיד וממאן לשוב, דינו כמומר. ושיעור ההשתדלות תלוי לפי ההתבוננות הדיינים כאשר יודיעו ברוח קדשם בהכרעת דינו. ומה שנחלקו אחרונים ז"ל בצדוקים בדורות האחרונים אי חשיבי כאנוסים, היינו, בהכרעת שיעור הידיעה שיודעים ממציאות ישראל ושאבותיהם פירשו

מהם ונותנים כתף סוררת, אי דיינינן ליה כשיעור ידיעה למחשב מזיד או לא ואכתי אנוסים הם, ובאמת צריך לזון על כל איש ואיש בפרט ... וכמו כן אותם שאבותיהם פרשו מדרכי ציבור והוא נתגדל ללא תורה, דינו כישראל לכל דבר, ונמי צריך שיעור ידיעתו אי לא חשיב מזיד".

מדברי החזון איש האלו למדנו – שאי אפשר לעשות הכללה, והדבר תלוי במציאות. והנה, אחד מגדולי ההוראה שבירושלים פסק, שאינם תינוקות שנשבו, ובעלי תשובה שחזרו בתשובה באו והודיעו לו, כי בהיותם תילונים, היו לגמרי רחוקים מהבנה כל שהיא ביהדות, ולדעתם, חילוני שנוול במחנה החילונים – הוא ודאי תינוק שנשבה. לפי האמור, נראה, שיש לחשוש לשני הכיוונים – לנהוג בהם כישראל לכל דבר, ומאידך גיסא לא לסמוך על כך בעניני שחיטה, עדות וכדומה. ולמעשה הדבר צריך הכרע של גדולי הדור.

ב. כיצד לנהוג ברשעים בימינו

בסוף הסעיף הקודם כבר כתבנו, שיש להחמיר לשני הצדדים, וכאן נביא עוד פרטים בנידון.

כתב החזון איש (י"ד סי' י"ג ס"ק ט"ז) על רשעים שדינם מורידין ולא מעלים [היינו שצריך לסבב להם שימותו]: "ונראה דאין דין 'מורידין' – אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים, ומשמש בת קול, וצדיקי הדור תחת

השגחה פרטית הנראית לעין כל, והכופרים הם אז בגליזות מיוחדת בנטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביעור הרשעים – גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענות לעולם, ומביא דבר וחרב ורעב בעולם, אבל בזמן העלם – שנכרתה האמונה מדלת העם, אין במעשה ההורדה – גידור הפירצה, אלא הוספת פירצה שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלומות ח"ו, וכיון שכל עצמנו לתקן – אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להשיבם בעבותות של אהבה ולהעמידם בקרן זוית במה שידינו מגעת".

בספר שערי לימוד תורה (עמ' נא) כתב על מה שאנו מצווים לקרב גם רחוקים כיון שהם בבחינת תינוקות שנשבו, והוסיף שני כללים: א. כל זה אמור בשאין סכנה לנשמות יהודים אחרים מטעותם של הטועים, וכמו שכתב בעל המשנה ברורה (בה"ל סי' א' סעי' א' ד"ה ולא יתבייש) על דברי השו"ע שלא יתקוטט עם המלעיגים על שומרי המצוות:

"אבל אם עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר, ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום, ולא נשמעו דבריו בכגון זה ... מצווה לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל".

ב. לא להמנות בארגון אחר עמהם: וזה על פי מה שכתב הרש"ר שחובה עלינו להפרד מהקהילות הכלליות וליצור קהילות נפרדות וזו לשונו של הרש"ר הירש:

"אבל כפי מה שאנו מחוייבים לישא וליתן בשלום

ורעות עם אחינו שגודלו בדעות המינות והאפיקורסות, כפי מה שעלינו לחיות חיי תורה אמיתיים ולהביאם להכרה הלוכדת את הלב ליהדות ... כנגד זה מוטלת עלינו החובה והצורך הגדול להתרחק מן המינות והאפיקורסות ולהבדל לגמרי מהן".

היינו שיש להבדיל בין היחוד שאותו יש לקרב גם אם הוא רחוק מאד מיהדותו, אך לא כן בנוגע להיות חבר בארגונים חילוניים שאסור לסייע להם אפילו לא בהכרה בהם, כי המצאות בארגון אחד – מחזקת ידיהם במעשיהם הרעים".

לעומת שיטת הרש"ר בהפרדת הקהילות כתב הנציב (בשו"ת משיב דבר ח"א סי' מ"ד):

"... הנה המעריך, הורו והגו עצה, להיות נשמר מדור זה, להפרד זה מזה לגמרי, כמו שנפרד אברהם מלוט, במטותא מן המעריך עצה זו קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. הן בשעה שהיינו בארץ הקודש וברשותנו כמעט בבית שני נעתם ארץ וחרב הבית וגלה ישראל, בסבת מחלוקת הפרושים והצדוקים וגם הסב מחמת שנאת חינם הרבה שפיכות דמים מה שאינו מן הדין היינו בשעה שראה פרוש שאחד מיקל באיזה דבר אע"ג שלא היה צדוקי כלל אלא שעשה עבירה, מכל מקום מחמת שנאת חינם היה שופטו לצדוקי שמורידין אותו, ומזה נתרבה שפיכות דמים בהיתר ולשם מצוה בטעות, וכל זה אינו רחוק מן הדעת להגיע ח"ו בעת כזאת אשר עפ"י ראות עיני א' ממחזיקי הדת ידמה שפלוני אינו

מתנהג עפ"י דרכו בעבודת ה' וישפטנו למינות ויתרחק ממנו ויהיו רודפים זה את זה בהיתר, בדמיון כוזב ח"ו, ושחת עם ה' חלילה, זהו אפילו אם היה בארצנו וברשותנו.

כל שכון בשעה שאנו בגולה וזה פזורה ישראל בין אומות העולם, אנו נמשלים בגולה כעפר הארץ, ואומות העולם נמשלו למים, ואין תקנה לגוש עפר בשטף מים רבים אם לא שנעשה מן העפר אבן מוצק, אז, אפילו נהר שוטף אינו מגלגלו אלא ממקום למקום אבל אינו מאבדו לגמרי, כך ישראל בעמים אין להם תקנה אלא להיות אבן ישראל, היינו שיהיו מחוברים באגודה אחת אז אין אומה ולשון יכולים לאבדם, והאין נאמר להפרד איש מרעהו ויבואו אומות העולם וישטפוננו מעט מעט ח"ו.

דברים אלו אכן תלויים בשיקול הדעת, ולכן גדולי הדור בכל מקום ובכל זמן מורים את הדרך בענין סבוך זה.

חשיבות החזרה בתשובה

(יחזקאל יח, ל).

שובו והשיבו

נאמר (זוהר דף קכח, ב'), מי שהוא זכאי, הוא צריך לרדוף אחר החוטא — להשיבו בתשובה לקנות לו שכר גמור, כיון שהוא מעביר ממנו את זוהמת החטא וכופה את הסטרא אחרא, ועושה לנפשו, ונחשב לו כאילו ברא אותו, וזה הוא שבחו, שעל ידי כך מתעלה כבוד ה' יתר משבח אחר,

ערבי נחל

והתעלות זו היא יתירה מכלם ... ועל כן כתוב באהרן (מלאכי ב) "ורבים השיב מעוון" וכתוב שם: 'בריתי היתה אתו' בא וראה, כל מי שמחזיק בידי החוטא, ומשתדל עמו שיעזוב את דרכו הרעה, הוא מתעלה בשלוש מעלות – ששום אדם אחר לא התעלה בזה, וגורם לכפות את הסטרא אחרא, וגורם שהקב"ה מתעלה בכבודו, וגורם לקיום כל העולם בעליונים ובתחתונים, ועל אדם זה נאמר: "בריתי היתה אתו החיים והשלום".

על המלמד תורה את בן חברו – עם הארץ, נאמר, שאפילו הקב"ה גוזר גזירה, הוא מבטל שנאמר: אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, כביכול, הוא כפיו של הקב"ה, שהוא מבטל את גזירותיו!

איסור התחברות לרשעים

תוכן הענינים

בשער

31 — 34

חשיבות לימוד נושא הריחוק מרשעים (עמ' 31). שיתוף פעולה עם חילוניים (עמ' 32). חומרת האיסור להתחבר לרשע (עמ' 33). מחלוקת לשם שמים (עמ' 34).

פרק א' ההרחקה משאינם שומרי תורה 35 — 63

איסור התחברות עם רשע: מקור האיסור, סיבות לאיסור (עמ' 35). שלא לחזק ידי רשעים (שם). לא להיות מושפע מהם (עמ' 36). הלכות הנובעות מהאמור: מקום מגורים, מקום עבודה, שותפות מסחרית (עמ' 37). שירות צבאי. מקום לימודים. תפילה קבורה (עמ' 38). התארגנות ציבורית, קהילות נפרדות, התחברות לרשע במטרה לקרבו לתורה (עמ' 39). שותפות עם רשעים להצלת נפשות. החיוב להאבק בעושי עוולה — חייב אדם להפריש עושי עבירה (עמ' 40). מתי אין להתגרות ברשעים. אסור לקנא בעושי עוולה, להיות כמותם (עמ' 42). מצווה לשנוא רשעים. מקור החיוב. מתי אין לשנוא — שבתות ומועדים, גדר רשע (עמ' 43). על מה לשנוא את הרשע (עמ' 45). להתפלל על הרשע שישוב בתשובה. הריגת רשעים. לקלל רשע (עמ' 46). איסור הסתכלות בפני אדם רשע (עמ' 47). איסור שאילת שלום לרשע — מקור האיסור. כשיש צורך לברך כיצר ינהג (עמ' 48). אלו דברים שאינם נוהגים ברשע. איסור לא תרדה בו בפרך. איסור הונאת דברים. הכאה וקללה (עמ' 49). בצדק תשפוט עמיתך (עמ' 50). לשון הרע על רשעים. צדקה לרשעים (עמ' 51). איסור נתינת כבוד לרשעים (עמ' 52). איסור לשבח רשעים אין להביא רשעים גמורים לשבח את ה' (עמ' 52). אין קוראים לאחרים בשמו של רשע (עמ' 53). איסור כיבוד רשעים, כיבוד הורים רשעים, באבוד רשעים רינה (עמ' 54). קבורת רשעים, דין כהן להטמא לקרובים חילוניים (עמ' 54).

55). ביזוי רשע מת. הצלת רשע מסכנה איסור חנופה לרשע (עמ' 56). גדר האיסור (עמ' 57). האיסור לשבח רשע (עמ' 59). חיוב תוכחה. כיבוד רשעים מדרכי שלום (עמ' 60). להעניש רשעים. ביטול מילת ילדי רשעים (עמ' 61). לימוד תורה מרב או מספר שכתבו מי שאינו הגון (עמ' 62). לימוד מקצוע מחילוני (עמ' 63).

פרק ב' במה דין של מי שאינו שומר תורה שונה 64 – 71
 צירוף חילוני למנין (עמ' 64). דין חילוני לעלות לתורה (עמ' 65). נשיאת כפיים (שם). ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון (עמ' 66). כלים שנקנו ממומר (עמ' 67). מאכל של מי שאינו שומר מצוות (עמ' 68). נאמנות, יינו, בישוליו, שחיטתו – מוהל שאינו שומר תורה (עמ' 69). עדותו (שם). מינוי מי שאינו שומר תורה לתפקיד ציבורי, לסופר סתם (עמ' 70). בישול ביום טוב לצורך חילוני (עמ' 71).

פרק ג' כללים בהגדרת מעמדו של מי שאינו שומר תורה 72 – 76
 אדם בעל מידות רעות. עובר על דברי חכמים (עמ' 72). עובר על מצות עשה, לא תעשה, מחלל שבת (עמ' 73). מומר להכעיס (עמ' 74). מוסר, המיר דתו, אפיקורס (עמ' 75). החילונים בימינו (עמ' 76).

כיצד לעזור לבעלי תשובה 77 – 78
 החיוב לסייע למבקשי דרך אל היהדות (עמ' 77). בעלי תשובה, תינוקות שנשבו, מחפשי דרך, מקבלי השפעה (עמ' 78). מדרכי הטיפול (עמ' 79). — נעשה ונשמע, לחץ לשינוי מידי או להיפך (עמ' 80). צורות שכנוע (עמ' 81). ישיבות ומוסדות מיוחדים לבעלי תשובה (עמ' 82). — הצורך במוסדות מיוחדים, טיפול אישי, חוויות, סדרי לימוד (עמ' 83). פעולות שהצליחו לקרב רחוקים (עמ' 84). פעולות לפי סוג האנשים (עמ' 85). בעיות מיוחדות לבעלי תשובה (עמ' 86).

מניעת ההתחברות עם מי שאינם שומרי תורה

בשער

הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע (אבות א, ו).
אוהבי ה' שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים
יצולם (תהלים צז, י).
הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט,
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי
(תהלים קלט, כא-כב).

חיבור זה, מטרתו, לבאר את החיובים השונים במה
צריך האדם להתרחק מן הרשעים, ואלו דברים חייבים
לנהוג עם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, אמנם בדורנו רובם
ככולם הם בבחינת תינוקות שנשבו לבין הגויים, אולם יש
ביניהם בעונה"ר כופרים באלוקים ובתורה, ואפילו כאלו
שפועלים נגד שמירת התורה.

נושא הריחוק מן הרשעים — צריך חיזוק, מפני שהקשרים
של כל אדם בימינו, הם עם אנשים רבים, כמו מקום עבודה,
טיפול רפואי, מקום לימוד מקצוע, שירות צבאי, וכהנה אין
ספור מקרים שאדם נמצא בקשר עם אנשים שאינם שומרי
תורה, והדבר הזה מחייב לימוד — כיצד יש לנהוג לגבי כל
מקרה ומקרה.

דבר נוסף קיים בימינו – שגם הוא מצריך לימוד מעמיק, והוא נושא התאגדויות יחדיו עם אנשים שאינם שומרי מצוות כמו בעת בחירות לראש ממשלה, או לראשי עיריות ועוד, שהם מחייבים פעולה משותפת עם חילוניים, כדי לקבל את הרע במיעוטו, ויש בזה שתי שאלות חשובות: א. האם רשאים משום כך, לבחור במי שאינו שומר תורה, ב. האם מותר ליצור מסגרת ציבורית משותפת לשם כך? ישנם אף הסבורים, שעליהם להיות חברים במפלגות של אנשים שאינם שומרי תורה, כדי להשפיע מבפנים כדי שיבחר המועמד הטוב ביותר מביניהם, הקרוב לציבור שומרי התורה וכדומה, וכל אלו, הם דברים הקשורים לאיסור החמור של ההתחברות עם רשעים, שהרי גם לצורך מצווה אין להתחבר עם רשע, וכמו שנאמר (אדר"נ, ט, ד) "ואל תתחבר לרשע – מלמד; שלא יתחבר אדם עם אדם רע, ולא עם אדם רשע, שכן מצינו ביהושפט שנתחבר באחאב ועלה עמו לרמות גלעד ויצא עליו הקצף מאת ה'. שוב נתחבר לאמצי' ועשו אניות בעציון גבר – ופרץ ה' את מעשיו, שנאמר (דברי הימים ב, פרק כ'): "בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך וישברו אניות" ... דבר אחר: אל תתחבר לרשע אפילו לתורה" [לכאורה הכונה, לטובת התורה של המתחבר עם הרשע, אך גירסת הגר"א היא אפילו לקרבו לתורה – ופרט זה יתבאר בס"ד בהמשך החיבור] והאלשי"ך (מובא בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שו) כתב: "אם יפתוך חטאים אל תאבה – אפילו יפתוך לדברים טובים אל תשמע להם!" לכן כל מיני התקשרויות עם אנשים שאינם שומרי תורה, במסחר או בפעילות ציבורית, חייבות שאלת חכם, כיון שלעתים ישנה הוראת שעה לשיתוף פעולה

מסויים, ודבר כזה, אי אפשר לעשותו מבלי פסק של גדולי הדור.

על חומרת האיסור להתחבר לרשע, כתב רבינו יונה בפירושו לאבות (א, ו): "ואל תתחבר לרשע — שהוא עונש גדול שאין כמותו! כי החטא החמור, פשע בו, — עשה עבירה אחת. אבל זה, בכל העבירות שעושה הרשע, יש לו חלק בהם, ונמצא, חטאים רבים ועצומים — ואם ידיו אסורות ולא נהנה מהם, ואוי לרשע ואוי לשכנו, כי הוא חוטא, ושכנו מנוגד [נענש]. שכן הוא מפורש באבות דר"נ: "כל המדבק לרשעים אף על פי שאינו עושה כמעשיהם נוטל שכר כיוצא בהם".

אולם, יש להזהר מלכלול כל אדם בכל רשע, אף שאינו שומר תורה ומצוות, כמו שכתבו על כך כמה מגדולי ישראל (ראה לעיל קונטרס ערבי נחל פרק ג' ולקמן פרק ג') שהם נחשבים כתינוקות שנשבו, שמצווה לאהוב אותם.

עוד כתב הנצי"ב (כהקדמת פירושו העמק דבר) שהסיבות שגרמו לחורבן הבית, הן ששפטו אנשים בכלל רשעים, אף שאינם כאלה, וזו היתה סיבת שנאת חינם — שהחריבה את הבית וזו לשונו:

"שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולם, על כן מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' — שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית".

ורבותינו (יבמות יד, ב) ציינו את מחלוקת בית שמאי ובית הלל – שהיתה לשם שמים, שלמרות שחלקו, בענין יבום צרות של צרות ערוה, ובאחיות, בגט ישן, ובספק אשת איש, ובמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, בכסף ובשוה כסף לענין קידושין, (למרות שזה קשור לאיסורי חיתון) בכל זאת, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי – ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה, לקיים מה שנאמר (זכריה ח): "האמת והשלום אהבו".

תפילתנו לפני אדון כל, שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ונזכה להתרחק מהרע, ויתקיים בקרוב הכתוב: "יתמו חטאים מן הארץ" וממילא, לא יהיו חוטאים, משום שישובו בתשובה שלמה לפניך, "ומלאה הארץ דעה את ה'", ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם.

פרק א'

ההרחקה משאינם שומרי תורה

בפרק זה, יתבארו בס"ד, החיובים להתרחק מרשע, שכוללים איסור התחברות עמהם והמצווה לשנוא אותם, ולהשפיל את כבודם וזאת, במטרה להרחיק את הרשעים מעשיית רע ולהחזירם בתשובה, וכן כדי להרחיק אחרים מהשפעתם.

א. איסור התחברות עם רשע

1) מקור האיסור: כתוב (שמות כג, ב): "ולא תהיה אחרי רבים לרעות" והיא אזהרה שלא להסכים להתחבר עם עושי עוול אף שהם רבים [רבינו יונה בספרו שערי תשובה שער ג' אות נ', וחפץ חיים פתיחה ל"ת אות יא]. עוד כתוב (תהלים א, א), "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב". וכן הרבה כתובים במשלי, ומאמרי חז"ל בכמה מקומות, שאסרו התחברות עם רשע" (ראה חפץ חיים הנ"ל)

2) סיבות לאיסור: א. כדי שלא לחזק ידיהם להמשיך במעשיהם הרעים: החיבור עם הרשע מחזק את ידיו, והוא מתחזק להמשיך במעשיו הרעים, ואמרו רבותינו (מכות ה, ב):

“ענש הכתוב נטפל לעוברי עבירה כעוברי העבירה”, ונראה שהטעם לדבר, הוא כאמור, משום שהצטרפותו אליהם מחזקת את ידם, ולכן המתחבר עובר בכמה איסורים ומדן; חנופה לרשעים, חילול השם, לפני עיור לא תתן מכשול, מניעת עשה של תוכחה ועוד.

ב. המתחבר מושפע מהרשע: כתב הרמב”ם (דעות ו, א): “דרך ברייתו של אדם, להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך, צריך להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר: “הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע”, וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה — ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן — נוהגים בדרך לא טובה כמו בזמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, מפני הגייסות או מפני החולי — ישב לבדו יחידי כענין שנאמר: “ישב בדד וידום” ואם היו רעים וחטאים — שאין מרשין אותו לישב במדינה — אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג כמנהגם הרע, יצא למערות ולחוחים ולמדבריות, ואל ינהג עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר: “מי יתנני במדבר מלון אורחים”.

[האדמו”ר מסטמר זצ”ל, שאל את מרן החזון איש: מדוע אין מקיימים את דברי הרמב”ם הנ”ל הלכה למעשה? ענה לו החזון איש: הישיבות בימינו הם המדבריות. ונראה, שגם מגורים בריכוזים תורניים שנמצאים בפיקוחם של תלמידי

חכמים המנהיגים את הציבור על פי התורה בכלל זה, כיון שהם מוגנים מהשפעת החברה הכללית בדרך זו).

3) הלכות הנובעות מהאמור: א. מקום מגורים: צריך אדם להשתדל לגור במקום שגרים בו יהודים שומרי תורה, כמו הקריות התורניות והחסידיות, ובמקרה שישנה סיבה המקשה על המגורים במקומות אלו, יש לשאול שאלת רב לגבי קביעת המגורים. כמו כן, יש מקום לגור שם באופן שקבוצה של אברכים תגור במקום אחד – כדי לקרב את הסביבה לתורה (פסק של הג"ר יחזקאל אברמסקי), ויעשו על פי גדולי התורה.

ב. מקום עבודה: כיון שאסור להתחבר לרשע גם בענינים חומרים, וכמו שנענש יהושפט על כך, כשהתחבר עם אחזיה בן אחאב – שטבעו האוניות שעשו יחדיו, לכן, יש להזהר להשתדל, שמקום העבודה יהיה במקום של שומרי תורה, הן הבעלים והן יתר העובדים, וכשאינן מצויה עבודה אלא במקום שיש בו כאלה שאינם שומרי תורה, או כשיש קושי מפני ריחוק המקום וגובה המשכורת, יעשה על פי שאלת חכם.

ג. שותפות מסחרית: כבר הובא לעיל, כי יהושפט נענש, על שעשה אוניות יחד עם מלך ישראל הרשע. מזה יש ללמוד, שאדם צריך לעשות שותפות רק עם שומרי תורה. [קניית מניות בחברה, מסתבר, שאין זה בכלל שותפות, משום שאין לו קשר אישי עם המפעל]. ואם זקוק לצורך פרנסתו לשותף, ואין לו אלא אנשים שאינם שומרי תורה, יעשה רק על פי שאלת חכם.

חנות המוכרת לאנשים שאינם שומרי תורה, אין זה בכלל

משא ומתן של שותפות משום שהקונים הולכים ובאים ואין קשר ביניהם, אך חנות קבועה – כמו מסעדה – שבאים שם אנשים קבועים, יש לחשוש שזה בכלל האמור, כמו כן קנייה אצל ספקים אין זה בכלל שותפות, אבל במקרה שיש עסק שקונים באופן תדיר מספק קבוע גם זה צריך שאלת חכם.

ד. שירות צבאי: אדם שהוצרך לשרת בצבא, עליו להשתדל בכל יכולתו לשרת במקום שיש שם חיילים שומרי תורה, כמו חיילי הסדר, רבנים צבאיים, וישאל למומחה בענין, באיזה אופן לשמור יותר תורה ומצוות, כל שבידו לבחור את היחידה שבה הוא ישרת, הוא חייב להתאמץ בזה.

ה. מקום לימודים: אדם שרוצה ללמוד מקצוע, צריך ללמוד במקום שהמורים והתלמידים שומרי מצוות, ואם אין לו מקום כזה – ישאל לחכם, משום שיש מקומות שאדם בא ללמוד שם ואין לו קשר למורים ולתלמידים האחרים.

ו. תפילה: אין לעשות בית כנסת משותף עם רפורמים, ואין להתפלל בבית כנסת הרפורמי, והמתפלל שם, נחשב שמתפלל שלא במנין (שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' ש"ו).

ז. קבורה: צריך לעשות בית קברות נפרד לשומרי תורה ולאלו שאינם שומרי תורה, (שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' סו) בימינו נהגו לעשות חלקות נפרדות באותו בית קברות, וזה מתחלק בין שומרי שבת לבין שאינם שומרי שבת. [אף שהסנהדרין היו צריכים לעשות בתי קברות נפרדים לסוגי העבריינים החמורים יותר, נסקלין וגשרפין, ובית קברות מיוחד לנהרגין ונחנקין – שחטאם קל יותר, אך כיון שאי אפשר

לבחון מדרגתו של כל אדם חילוני, קבעו מקום אחד לכל אלו שאינם שומרי תורה].

ח. התארגנות ציבורית: אסור להתאגד יחדיו שומרי תורה עם אנשים שאינם שומרי תורה, משום כך, כל התארגנות ציבורית, כמו חברות בהסתדרות של פועלים, חברות במפלגה חילונית אסורה. כמו כן נראה, שאין לפתוח מפלגה תורנית — להכניס לשורותיה אנשים שאינם שומרי תורה, אך ממה שהנהיג הרש"ר הירש שכל אדם יכול להיות חבר בקהילתו אפילו אם הוא אינו שומר תורה, ורק אינו יכול להבחר להנהגת הקהילה, נראה שדעתו היא אחרת, כמו כן התאחדות סביב מועמד חילוני לראשות ממשלה, או ראשות עיריה, אין לעשותה אלא על פי הוראת גדולי התורה — כהוראת שעה.

ט. קהילות נפרדות: ראה שו"ת מהר"ם שיק (או"ח סי' שו" שיא) וספר שמש מרפא, דעת רבני גרמני' והונגריה לגבי קהילות נפרדות, לעומת זאת, עיין שו"ת משיב דבר שהובא בקונטרס ערבי נחל פרק ג'.

2) התחברות לרשע כדי לקרבו לתורה: בשער החיבור, כבר הבאנו את דברי הגר"א שגרס, בברייתא באדר"נ אסור להתחבר לרשע אפילו לקרבו לתורה, אבל, אם האדם הוא בעל יכולת שכנוע והוא תלמיד חכם, הוא יכול וצריך להתקרב — כמו שעשה אהרן הכהן שהיה מתחבר לרשעים, ועל ידי כך גרם להם לעשות תשובה; בחושבם, שאילו ידע אהרן ממעשיהם, הוא לא יתחבר להם, ובמדרש שמואל (אבות א, ו) הביא בשם מהר"ם אלמושנינו, שיש הבדל בין אם הוא שמתחבר לרשע — שזה אסור — משום שבמקרה כזה

הוא טפל לרשע, לבין אם הרשע בא אליו להתחבר עמו, שאז הוא העיקר, והרשע נטפל אליו והוא מושפע ממנו, וצריך שבכל התחברות – אף שהיא לקרב רחוקים, שאל יסמוך אדם על עצמו, אלא יעשה זאת על פי הדרכת גדולי התורה.

3) השתתפות עם רשעים להצלת נפשות: בגמרא (כתובות ו) כתוב, הולכים לאצטדין ולקרקסאות כדי לפקח על צרכי רבים, משמע, שלצורך הצלה מותר לפעול יחד עם רשעים, אולם יזהר מהתחברות של ידידות, אלא רק מה שנחוץ להצלה.

ב. החיוב להאבק נגד עושי עוולה

1) חייב אדם להפריש מי שעושה עבירה על ידי תוכחה, ובמקרה והתוכחה אינה דיה צריך להפריש בחזקת היד – אם הדבר אפשרי, כאשר מבואר (שבת נד): כל מי שיכול למחות ואינו מוחה נתפס בעוון החוטא". (ראה חובת הלבבות (שער חשבון הנפש חשבון יז) וספרנו הוכח תוכיח

גם צריך להתקוטט עם עושה רשעה, ככתוב (תהלים קלט): "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט" וכתב רבנו יונה בספרו שערי תשובה (שער ג' אות נט):

"מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתייצבים על דרך לא טוב ומושכי העוון, הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם, ועובר בלאו שנאמר (ויקרא יט, יז): "ולא תשא עליו חטא", וחובה על כל ירא אף כי אוהב טהור לב, להעיר קנאה כי

יראה ויד שרים וסגנים במעל שנאמר (עזרא ט, ב): "ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה" (א).

(א) בשו"ע (או"ח א, א) כתוב: "ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ה'", והוסיף בעל המ"ב (ס"ק ה'): "ועל כל פנים אל יתקוטט עמהם, מפני שמידת העזות מגונה מאד, ואין ראוי להשתמש ממנה כלל, ואפילו לעבודת ה' יתברך, כי יקנה קנין בנפשו להיות עז אפילו שלא במקום עבודתו יתברך (ב"ד)". ובבה"ל (שם) הוסיף וכתב: "דע! דהב"י לא איירי כי אם במצווה שהוא עושה לעצמו ובני אדם מלעיגים עליו, אז בודאי אין לחוש ללעגם ואל יתקוטט עמהם, אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר, ועל ידי זה, יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בכגון זה, לא דיבר הבית יוסף מאומה ומצווה לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודוד המלך ע"ה אמר: "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי". ובשו"ת מהר"ם שיק (אות סי' שו) כתוב על ענין המחלוקת עם רשעים דברים אלו:

"משה רבנו אמר במחלוקתו של קורח: "סורו נא מעל אהלי האנשים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם" וביאר בעל ספר העקידה (שער עח) שמכאן למדו חז"ל, להרחיק ולנדות את הרשעים ולהרחיק מהם, ופירש שם: כמו שהם פירשו את עצמם מאתנו ומכלל ישראל שהם כגוף אחד – כן אנו מצווים להיות מובדלים מהם עד שיחשבו החוטאים כציצין היוצאים מן הגוף – שהולכים לאיבוד והפסד ושאר הגוף ימלט, ואסור לנגוע בכל אשר להם ... ואסור לנו להיות בשותפות עמהם בבית הקברות, שהרי קיימא לן דאסור לקבור רשע אצל צדיק, ואי אפשר להשמר מזה בלא מחלוקת גדולה. אם הרשע אוהבו, ואם יראה לו שנאה אז גם הרשע ישנא אותו.

2) מתי אין על האדם להתגרות ברשעים: רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו (ברכות ז, ומג"א סי' קנו), גדר הדבר ראה ביאורים ובירורים (ב)

3) אסור לקנא בעושי עוולה להיות כמותם. (ב, 1).

יש מי שסובר שאינו חייב להיות לו לשונא כל שאותו אדם מחזיק בעיקרי הדת (ראה ספר מצוות הלכות סע' כב על פי הגר"א בפירוש משלי) ואם פרנסתו תלויה באותו רשע – ואם ישנא אותו – יכול להגיע הפסד בפרנסתו, אז פטור ממצוה זו, ועם כל זאת, לא הותר לו לקרבו משום שנאמר: "הרחק מפתח ביתה", וגם שלא להחזיק הכופרים בדתנו ח"ו (שם).

(ב) שם נאמר, שמותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, אך לא ברשע שהשעה משחקת לו, וחילוק נוסף נאמר שם – שלא יתגרה ברשע בענינים הקשורים לו אישית, אלא רק בעניני שמים, וכן נאמר חילוק בין אם הוא צדיק גמור – שאז יכול להתגרות גם בעניניו, ולא אם הוא אינו צדיק גמור, – שאז יתגרה בו רק לשם שמים. וכתב המאירי (שם): "תלמיד חכם שבידו למחות, ראוי שירגיש וישגיח בעניני העיר, ואם ראה רשע בתוקפו – שהוא פורץ את גדר המצוות ופורק עולן מעליו, ראוי לו להתגרות בו, ואל יחוש לנזק או להפסד, ומכל מקום, כל שהוא מחמת תביעות ודברים שלא מן הדת, יתרחק ממנו כמה שיוכל, ואל יתגרה בו כלל, שלפעמים ההצלחה גוברת ברשעים – עד שפרגוד הצדיק ננעל בפניהם", ובמסכת (מגילה ו) כתב המאירי: "כשרואה התלמיד חכם [שבא] ממעשי הרשעים – חילול ה', ראוי לכל תלמיד חכם להתגרות בהם, אבל בשאר משא ומתן שבעניני עצמו, ראוי לו להתרחק מן המחלוקת, ומכל שכן שלא יתגרה עם מי שהשעה משחקת לו".

ב, 1) פירש רש"י: שהקנאה הזו היא – שהוא מצטער על הצלחתם

ג. מצווה לשנוא רשעים

(1) מקור החיוב: מצווה מדברי קבלה (=נביאים) – לשנוא את מי שעובר על מצוות התורה ככתוב (משלי ח) "יראת ה' שנאות רע" וכתוב (תהלים קלט): "הלוא משנאיך ה' אשנא" וגו'.

רשע זה שמצווה לשנאתו – הוא מי שהעידו עליו עדים בבית דין שעבר על דברי תורה, שאז הכל מצווין לשנאתו, ואם לא העידו עליו עדים, צריך הרואה את הרשע עובר עבירה – לשנוא אותו על כך (פסחים קיג, ב) על רשעים בזמן ראה הזה לקמן ס"ק 2.

מתי אין לשנוא:

בשבתות וימים טובים, יש מי שאומר (מצוות הלבבות ואהבת סע' לה) – שאין להשתמש במידת השנאה אפילו לא על רשעים, כיון שבימים אלה מידת הדין שוקטת למעלה, וכן לא בעת תפילתו ובפרט בעת צום ציבור, כאשר הוא צריך לעורר רחמים למעלה.

(2) גדר הרשע שמצווה לשנאתו: (ראה ביאורים ובירורים ג

ורוצה לעשות כמעשיהם – כדי שיצליח גם הוא [כמותם]. והרי"ף בעין יעקב פירש, שעצם הקנאה בהצלחת הרשעים בעולם הזה גם היא אסורה, אף שאינו חושב להיות חלילה כמותם.

(ג) באיזה אופן תהיה השנאה? יש אומרים שצריך שיראה לו השנאה,

על אופן השנאה). כל מי שעובר עבירה שהיא מפורסמת שזה איסור גמור (ד). והוכיחוהו כמה פעמים על העבירה ולא חזר

משום שאם יסתיר את השנאה וישנא אותו בלב – היא חמורה יותר, שהרי עיקר איסור שנאת הזולת כתובה בלשון "לא תשנא את אחיך בלבבך", ולהרבה פוסקים. היא לבדה בכלל האיסור – משום שאז הוא אינו יודע להזהר משונאו. לעומת זאת בשטמ"ק (ב"מ לג, בשם התוספות) כתוב להיפך: שאף שצריך לשנא רשע, מכל מקום אין להראות לו השנאה בגלוי, דאם כן, אף הוא ישנאהו, דהא כתיב: "כמים הפנים לפנים", ואולי יבואו לידי שנאה רבה וקטטה גמורה". והשטמ"ק סיים על זה וכתב: "ולא נהירא". גם בספר מצוות הלבבות (סעי' כב, שהובא לעיל ביאורים ובירורים א). שכתב, שאינו צריך להראות שנאה – לרשע שהוא אוהבו, אם על ידי כן יהפך לשונאו, ומשום כך, גם לא ישנאהו בלב, אלא אדרבה ירחיק השנאה משום שנאמר: "אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח עמך" (הכתוב הזה צ"ע, שאם כמשמעותו אין זה אלא אם חושב לעשות לו רע, אך אם שונא אותו מחמת המצוה, ואינו חושב להרע לו מניין?) – וגם עצם חידושו הוא דבר הצריך ביאור, מנין לפטור אדם ממצוה של שנאת רשעים בגלל הפסד ידידות, או אפילו סיכון לפרנסתו, כל שיש לו אפשרות של פרנסה אחרת. עוד הוסיף שם וכתב; "וכל זה אם מאמין בעיקר הדת, אבל אם חלילה כופר באחד העיקרים, מצווה לשנאתו בכל אופן". אבל אם כל פרנסתו ממנו ויכול להגרם לו הפסד הפרנסה, אז פטור ממצווה זו.

(ד) גדר רשע לענין השנאה, לכאורה הוא כמו גדר רשע לענין פסול עדות המבואר (ח"מ לד) – שהוא כל שעובר על עבירת לא תעשה שלוקין עליה – והוא שהאיסור ידוע ומקובל בציבור כדבר האסור, שאם לא כן – הוא בבחינת שוגג, מכל מקום, ישנן עבירות, שאין נפסל בגללן לעדות ובכל זאת בגלל שעבר עליהן – הוא אינו חייב

בו (ד. ו) מכל מקום בזמן הזה שאין מי שיודע להוכיח, יש אומרים שאין לנו דין רשע שיצא מגדר ישראל ומצווה לאהוב אותו (ראה לקמן פרק ג). (ה). כל מקום שיש ספק אם צריך לשנוא או לא, ישנא את הרע שבו ולא את האדם עצמו (מצוות הלבבות).

3) **על מה לשנוא את הרשע:** יש אומרים, שכיוון שמותר לשנוא את הרשע על העבירה שעשה, מותר גם לשנוא אותו על פגיעה אישית שפגע בו, אפילו אם פגיעה זו אינה בגדר עבירה ויש חולקים (ו).

לאהוב אותו כיתר ישראל, כמו למשל עז פנים (ראה גבורות ארי תענית דף ז).

בספר מצוות הלבבות (סעי' יח) כתוב: "כל אותן המזכירים בפרק חלק שהעובר עליהן אין לו חלק לעולם הבא, כגון מבזה תלמיד חכם וכיוצא בזה, וכן מי שיש לו מידות רעות, כגון שהוא בעל גאווה ומזה בא לידי כעס ושאר מידות מגונות, אף שאין מצווה לאהוב אותם בלבד, עם כל זאת, אסור לו לגלות השנאה לחוץ – שאפשר שאין יודעים את חומר האסור, ויותר טוב, לשנוא רק את החלק הרע שבקרבם – ויתפלל לה' שיכלו החטאים ולא החוטאים.

ד. ו) רצ"ע מדברי הגמרא (פסחים ק"ג), שכתוב שם: שכל שעבר עבירה והעידו עליו בבית דין מצוה לשנא אותו, ולא הזכיר בגמרא שהוכיחו אותו ולא חזר בו?

ה) כשיש ספק אם מצווה לשנא או לא – כיון שלא הוכיחו אותו, לכאורה, עדיף לקיים מצוות ואהבת שהיא מהתורה – מאשר לחשוש למצוות דברי קבלה – של שנאת הרשעים.

4) **להתפלל על הרשע שישוב בתשובה ולא שימות:** אף שמצווה לשנוא את הרשע, בכל זאת, אין להתפלל עליו שימות אלא יתפלל עליו שישוב בתשובה. כמו שאמרה ברוריה לרבי מאיר: יתמו חטאים מן הארץ וממילא והרשעים עוד אינם. ובזוהר (וירא דף קה) נאמר: שאילו היה תרח מת, מנין היה בא אברהם לעולם, מכל מקום, על מסיתים ומדיחים ומינים כן מתפללים, כמו שאנו מתפללים בתפילת "ולמלשינים אל תהי תקוה" וגו' [גם תפילה זו נאמרת, רק אחר שכבר נאמרה תפילת השיבנו, ואם כן, יתכן, שתפילת ולמלשינים היא דוקא למי שהתפילה השיבנו לא הועילה לו].

5) **הריגת רשעים:** אף שבגמרא נאמר, שישנם סוג של רשעים – שמורידין ולא מעלים, היינו שצריך לסבב להם מיתה, אין זה אמור בזמן הזה, כיון שאין ההשגחה האלוקית גלויה, ואין זו תיקון וגידור פרצה אלא להיפך (חזו"א יו"ד סי' י"ג) וראה לעיל קונטרס ערבי נחל פרק ג'.

6) **לקלל רשע:** מצוה מדברי קבלה – לקלל רשע כשמזכיר שמו, כמו שכתוב "שם רשעים ירקב", וכתב השל"ה (שער האותיות דף מט, ב) שזה אמור ביחיד וחלילה לא בכלל

(ו) בעל התומים (סי' ז) התיר לשנוא רשע גם עבור דברים שבינו לבינו, כיון שמצווה לשנאתו בגלל העבירה שעבר, אך בעל הברוך טעם הקשה, מדברי הגמרא (פסחים, קיג) שם נאמר, שצריך להקדים טעינה לשונא לפני פריקה לאוהב, כדי לכופ יצרו – כדי שהשנאה לרשע מפני העבירה לא תהפך להיות שנאה גמורה, הרי, שצריך להזהר שהשנאה תהיה רק בגלל העבירה ותו לא.

ישראל, שעליהם נאמר: "אל תלשן עבד אל אדוניו, דור אביו יקלל" – אפילו על דור כזה יש ללמד סניגוריו. רבי מנחם מנדל מויטבסק (מובא נוצר חסד על אבות פ"ו) הזהיר: "באתי להפריש מן האיסור – שאל יתלוצץ משום אדם, הגם שמצוה לשבח טובים ולפעמים לגנות הרעים, כדי שלא ימשכו אחריהם במקום שמטעים העולם, זה שייך לצדיק גמור שיודע מה עושה ובמבחן גדול".

ד. איסור הסתכלות בפני אדם רשע

בגמרא (מגילה כח, ב) נאמר: "אסור להסתכל בפני אדם רשע", מכל מקום בפוסקים לא הובאה הלכה זו מלבד בדברי המגן אברהם (סי' רכה), וכנראה שזה רק ענין של מידת חסידות, ולכן לא העתיקה הפוסקים (ראה אומר השכחה שם), והמגן אברהם הוסיף: "דווקא להסתכל בו ביותר, ולהתבונן בצלמו ודמותו אסור, אבל ראייה בעלמא מותר. לכן, הצריך להסתכל על אדם – לדעת מי הוא, רשאי, וצריך עיון מה דין תמונה של רשע.

ה. איסור שאלת שלום לרשע

1) מקור האיסור: כתוב (ישעיה מה, כב): "אין שלום אמר ה' לרשעים" (ז), ובזוהר (שמות דף כג ובראשית דף כה) נאמר

(ז) בספר טעמי המנהגים (עמ' תקמז) הבין מדברי הזוהר – שאפילו להשיב לו שלום אסור, ואפילו אינו ידוע כרשע אלא רק שחשוד

שאסור לומר שלום לרשעים. אולם במסכת שביעית ובירושלמי שם (פ"ד ה"ג) נראה לכאורה, שיש להקדים לו שלום, כל שאינו בשעת העבירה, שאז אסור – מפני שנראה כמסייע לו (ז, 1) והמהר"ל כתב בפירושו דרך החיים (אבות ד, יד) שגם לרשע יש להקדים שלום, ונראה שכימינו שאין מי שידוע לומר תוכחה – אפשר להקל בזה, ועוד, משום שיתכן ועל ידי זה יקרבונו ליהדות (ח)

(2) אם אירע שצריך לברך רשע, יברך לה' – באופן שהרשע יחשוב שמברך אותו לשלום (ח, 1).

כרשע עיי"ש. וכן בספר אגרא דפרקא (אות קסה) למד מהזהר: א. שאסור לתת שלום ולא לענות שלום לרשע. ב. אם נותן שלום לרשע כשהוצרך לכך, ואומר: שלום לה' והרשע סבור שזה נאמר לו, אין בזה איסור משום רמאות – כיון שתמיד ראוי לאדם – לכווין בכל דיבורו לה', ג. אבל אסור לעשות כן למי שאינו רשע משום איסור גניבת דעת.

ז, 1) יתכן ויש לדחות את הראייה, משום שהיו פרוצים בשביעית, ונחשב שהם כעין שוגג ולא כרשע שעבר עבירה – שידועה בקרב הציבור לאיסור גמור.

ח) וכעין האמור אצל אהרן הכהן, שהיה מתחבר לרשעים – כדי לקרבן לתשובה, והמהר"ל בדרך החיים הנ"ל, סובר שיש לומר שלום לרשע – גם, כדי – שהרשע לא יחזיק עצמו שהוא יותר טוב מהצדיק, כיון שהצדיק אינו שואל בשלום האנשים, והרשע כן שואל

ח, 1) בספר חסידים (אות נא) כתוב: "כל מה שנוכל למעט בשאילת שלום של רשע [שם אמנם מדובר בנכרי אך שנראה שאין בזה הבדל] יש לנו למעט, אך מפני דרכי שלום, נוכל להקדים שלום לגדולים שבהם.

ו. אלו דינים אינם נוהגים ברשע

1. איסור לא תרדה בו בפרך: האיסור שכתוב בתורה "לא תרדה בו בפרך" – שהוא כדברי רבינו יונה (שערי תשובה שער ג' אות ס): "לא ישתעבד אדם בחברו. ואם אימתו עליהם או שהם בושים להחל דברו – לא יצוה אותם לעשות קטנה או גדולה, אלא לרצונם ותועלתם, ואפילו להחם צפחת מים, או לצאת בשליחות לרחוב העיר לקנות עד כיכר לחם". אבל מי שאינו נוהג כשורה, מותר לעבוד בו בפרך (גמרא ב"מ), ופירשו התוספות (סוטה ג, ב) שזה משום קנס חכמים כדי לייסרן.

2. איסור הונאת דברים: אין איסור הונאת דברים [שהוא איסור גרימת צער על ידי פגיעה בדיבור] נוהג כלפי רשע (שו"ע חו"מ סי' רכח, א), שאין איסור הונאת דברים שייך – אלא ביראי ה' דכתיב "עמיתך" – עם שאתך במצוות (ש"ך).

3. איסור הכאה וקללה: כתוב בתורה: "ונשיא בעמך לא תאור" ונתבאר (סנה' פה, א) שהיינו בעושה מעשה עמך, והוקשה הכאה לקללה (ט), ודין קללות רשע נתבאר לעיל (סעי' ג, ס"ק ט).

[ונראה שבמקום שיש דרכי שלום גם לפשוטים – יש להקדים גם להם שלום, וכמו שהיה ריב"ז מקדים שלום לכל אדם אפילו לנכרי שבשוק, והרי סתם נכרי עובד כוכבים הוא.

(ט) אף שבשו"ע (חו"מ סי' תכ) כתוב: שאסור להכות אדם מישראל וזה נלמד מהכתוב "לא תוסיף" האמור במי שחייב מלקות בבית דין על עבירה שעבר, ואם ברשע זה אמור כל שכן בשאר אדם, בכל זאת,

4) בצדק תשפוט עמיתך - אין מצווה לדון רשע לכף זכות. ואדרבה צריך לדונו לחובה (י).

אין ראייה מכאן לאסור, שכאן, מדובר ברשע שלקה שלאחר מכן הוא נקרא אחיק, כיון שהתכפר לו במלקות.

(י) כתב הרמב"ם בפירושו למשנה (אבות א), על הכתוב: "הוי דן את כל האדם לכף זכות", "כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו, ואחר כך ראינוהו שעשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא טוב, ויש צד אפשרות רחוק לרע, ראוי להשמר ממנו שלא תאמן בו שהוא טוב, אחר שיש בו אפשרות לרע" ורבינו יונה (שם) כתב: רשע גמור, אפילו מעשהו כולו טוב ואין נראה לחוש עליו משום צד עוון – יש לאדם לדונו לכף חובה ולומר: לפנים עשה ואין תוכו כברו וכמו שנאמר (משלי כו, כה): "כי יחנן קולו אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו" ... הצדיק כשרואה מעשה הרשעים הנראים בדרך טוב, מסלף אותו ומטהו לדונו לומר: פעל און – כי לא נתכוון למצוה, אך לשום עצמו בחזקת הטובים", ובשערי תשובה (שער ג' אות ריח) הוא כתב: "ואם האיש ההוא רוב מעשיו לרע, או בחנתו כי אין יראת אלקים בלבו, תכריע מעשיו ודברו לכף חובה".

[אך לפני הקב"ה, ראוי ללמד זכות על כל אדם, כמו שנהג רבי לוי יצחק מברדיטשוב, וכמו כן כתוב בספר נוצר חסד (אבות פרק ו) בשם ר' מנחם מנדל מויטבסק: מה שמדברים סרה על חבריהם, זהו סיבת ירידת ושפלות ישראל, כי דע באמת שאף צדיק גמור, כשמדבר לעת הצורך על איזה כת שקרים מטעי עולם, אם אינו עושה בהשכל, גורם צער גדול למעלה כשמדברים רע אף על פושעי ישראל, אפילו על רשעים מאד, הנידחין, שכמעט עוברים בפרהסיא ביד רמה, גם אותם ידון לכף זכות וגורם סער לשכינה ושמחה – כי בין כך ובין כך קרויים בנים ... ובפרט בדור הזה שמתגבר מאד השקר והקליפה עד מאד, כי אנוסים הם מאד, ולזה יזהר, כי לפעמים משבח ודן

5) אין איסור לשון הרע על רשעים: ולהיפך נאמר (יומא פו) מפרסמין את החנפים מפני חילול השם (יא).

6) אין מצוות צדקה לרשעים: ביו"ד (סי' רנ"א א"ב) כתוב:

לזכות את פושעי ישראל וגורם זכות גם למעלה ושמחה לשכינה אמנו – אם הבנים, ויהיה לו נסיון שיבוא לידו איזה ענין מבר ישראל שאינו בכלל זה והוא כשר, ולפעמים לאיזו סיבה ידבר עליו ויקלקל מה שתיקן, ולכן יזהר מאד].

בגמרא (סנה' כו, א) נאמר, שאם מלמד זכות על עושה דבר שנראה כאילו עושה עבירה, נקרא משום כך חשוד על הדבר וקשר רשעים, שכך מסופר שם: שני אמוראים ראו אדם חורש שדהו בשביעית ולימדו עליו זכות – שהוא אגיסטון [שחייב מפני המלך לחרוש]. וכאשר שוב ראו אדם שזומר ענף, אמרו: שיכול לומר לעקל בית הבד אני צריך, וריש לקיש קרא להם משום כך, חשודים על השביעית ורצה לפסול אותם מלישב בבית דין לעבר את השנה, משום שקרא אותם קשר רשעים, ופירש המאירי: "אסור לסייע עוברי עבירה אף בדברים – ולחזר אחר זכותם, אחר שהדברים נראים שהם עוברי עבירה, ושבאיסור הם עושים, אין לחזר אחר זכותם – לומר שאפשר שעל צדדי היתר הם עושים כן, והעושה כן, מביא על עצמו ליקרא כעין מסייע לאותו מעשה – ונקרא על דרך השאלה: "חשוד לאותו דבר", אחר שהוא מסייע לחזר אחר הזכות, וכל שכן, שאין לו לחזור אחר הקולות יותר מדאי". [וזה צ"ע מהאמור לעיל] והיר רמה (שם) פירש: משום שבידו למחות ולא מיחה, ולא עוד, שנעשה סניגורין לעוברי עבירה, לכן גינה אותם ורצה לפוסלן לעבר השנה.

(יא) כתב המאירי (יומא לה): מותר לספר בגנותם של רשעים : לא לכוונת לשון הרע, אלא להרחיק שאר בני אדם ממעשיהם". וראה

מי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצוות האמורות בתורה ולא עשה תשובה אינו חייב להחיותו ולא להלוותו.

מי שהוא עבריין להכעיס אפילו למצוה אחת, כגון, שאכל נבלה במקום שמצוי בשר כשרה אסור לפדותו אם נשבה, אבל עבריין לתיאבון — אין איסור אם רוצים.

ז. איסור נתינת כבוד לרשעים.

1) **איסור לשבח רשעים:** בגמרא (סוטה מב): "נאמר אסור לספר בשבחם של רשעים" ומשמע מהגמרא — שאפילו בשבח של יופיים או גבורתם — אין לספר, אך בספר אגרות משה (או"ח ח"ב סי' נ"א) נראה, שאין איסור בזה וצ"ע (יב).

2) **אין להביא רשעים גמורים לשבח את ה':** במדרש

חפץ חיים (כלל ב) שכתב: אותן האנשים שמכירים שיש בהם אפיקורסות — מצווה לגנותם ולבזותם — בין בפניהם ובין שלא בפניהם — בכל מה שהוא רואה עליהם, או ששומע עליהם ... ואפיקורס נקרא הכופר בתורה ובנבואה בישראל, בין בתורה שבכתב ובין בתורה שבעל פה ואפילו הוא אומר: כל התורה מן השמים חוץ מפסוק אחד, או קל וחומר אחד, או גזירה שווה אחת, או רקדוק אחד — גם הוא בכלל זה, ועיין שם עוד פרטים.

בגמרא (יומא פו, ב) נאמר "מפרסמים את החנפים מפני חילול ה'", ופירש רש"י: "שאם יענש על חטאותיו שלא יתמהו בני אדם למה נענש, ועוד כדי שלא ילמדו ממעשיו".

יב) בגמרא שם, סיפרו על שבח גבורת שובך שהיה נכרי, והגמרא אומרת

(ויק"ר פט"ז, ד) נאמר: "אין הקב"ה חפץ בקילוסן של רשעים", אך אם על ידי זה מקרבים את הרחוקים, בין שהרשע מתפעל מגדלות הבורא, ובין אם השומעים ממנו מתפעלים מגדלות ה' מותר.

3) אין קוראים לאנשים בשם של רשע: נאמר בגמרא (יומא לח, ב): "שם רשעים ירקב" – שאין קוראים אדם בשמו של רשע, אבל אם היה שם נפוץ מותר ליתן שם זה, ומכל מקום, אין ראוי לקרוא בכוונה שם לנולד אחר רשע אף שהוא שם נפוץ, משום, שזה משפיע על מי שקרוי בשמו, ואפילו אם יתכוין לקרוא בשם זה אחר שני אנשים שהיה להם אותו שם – אחד צדיק ואחד רשע, וראוי למי שרוצה לקרוא שם אחר קרוביו החילונים – שלא יעשה זאת אלא על פי חכם.

מי שאביו רשע, ראוי, שכשהוא עולה לתורה שיקראוהו בשם אבי אביו, ובמקום שמכירים אותו ומתבייש שיקראוהו בשם אבי אביו, רשאי להקרא בשם אביו (ראה שו"ת הרמ"א סי' מא).

כמו כן, אין לקרוא שם מקום – כמו רחוב או עיר – על שמו של רשע, ואם המקום כבר קרוי על שמו של רשע, נראה, שעדיף להזכיר את שם המקום ברמז או בכינוי, וכמו שמצינו בגמרא (הוריות יד) שנמנעו מלהזכיר את שמות החכמים

– שלא הגיעו בסיפור הדברים לחצי שבחו, משום שאין מספרים שבחו של רשע, אך באגרות משה הנ"ל מבואר, שרק להוסיף בשבחו אסור, אך לא במה שיש בו, וזה לכאורה, נוגד לדברי הגמרא?

שפגעו בכבוד הנשיאות [אמנם הרמ"א הנ"ל, התיר להזכיר שם של רשע – מלבד אם עשה עצמו כעבודה זרה, מכל מקום ראוי להמנע מכך, שם נאה של רשע כמו אליעזר, שהוא מרמוז על עזרת ה', יש מתירים להשתמש בשם כזה גם אם הוא של רשע (ראה שדי חמד מערכת הריש כלל מא, ושו"ת מהר"ם פאדווא ס' פה).

4) אסור לכבד רשעים: כיון שיש בזה משום חנופה להם (ראה לקמן סע' ט). וגם אם היה הרשע זקן אין לכבדו, אלא רק במקרה ויש חשש לחילול השם, שיאמרו – ששומרי מצוה אינם מכבדים זקנים, בכל זאת, יזהר, שאת הכבוד יעשה באופן שלא יהיה ניכר, כגון כשקם לכבוד הזקן האשמאי ילך למקום אחר – כאילו קם בשביל ללכת לשם.

כניבד הורים רשעים: לפי הרמב"ם, יש חיוב לכבדם, ולפי התוספות והרא"ש, אין מצוות כניבד אב ואם להורים רשעים, וכן הוא דעת רוב הפוסקים (ערוה"ש יו"ד רמ"ב סע' לט), אך בקיצור שולחן ערוך (קמג, ט) כתב להחמיר ולכבדן, משום שזה ספק במצוות התורה.

ח. באבוד רשעים

1) באבוד רשעים רינה: כתוב (סנה' לט, ב) שכאשר מת אחאב – שמחו הצדיקים שבמחנה, כיון שהיה רשע, [ואף שנהרג על ידי הארמים וכתוב (סנה' מז), שכאשר נעשה ברשעים הדין נקראו חסידים] וכתוב (שו"ע יו"ד שמה, ה): "כל הפורשים מדרכי ציבור – והם האנשים שפרקו עול המצוות

מעל צוארם ואינם נכללים בכלל ישראל בעשייתם, ובכבוד המועדות, ושיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות, אלא הרי הן כבני חורין לעצמם כשאר האומות, וכן המומרים והמוסרים – כל אלו, אין אוננים ואין מתאבלים עליהם, אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים – שאבדו שונאיו של מקום, ואפילו היה רק רגיל לעבור עבירות לתיאבון, אין מתאבלים עליו עד שידעו שהתוודה לפני מותו, ואז אפילו היה גנב או גולן מתאבלים עליו. בימינו, לא ראינו, שינהגו – שלא להתאבל על קרובים – שאינם שומרי תורה, כנראה, תולים שעשו תשובה, או שהם כתינוקות שנשבו (יג), ואם נהרג שלא כדרך הטבע – מתאבלים עליו – שמיתתו היא כפרתו (שו"ע יו"ד שעו, ד), [וצ"ע ממקרהו של אחאב, ואולי שם נחשב כמת מעצמו, כיון שמת רק כעבור זמן מהמכה שהוכה על ידי הארמים].

2) קבורת רשעים: א. אין קוברים צדיק ליד רשע, לכן נהגו לעשות חלקות מיוחדות לשומרי שבת ולאלו שאינם שומרי שבת.

ב. כהן שצריך להטמא לקרובו שמת: אסור לכהן להטמא – למי שפירש מדרכי ציבור – כמו מומר ומסור, ולרשע אחר, משמע, שרשאי להטמא, ושאל לחכם – בכל מקרה

(יג) אמנם בשו"ת שבט הלוי, פסק, לקרובו של מי שנשוי נכרית – שאל יתאבל עליו במותו, אלא אם כן ידוע שחזר בתשובה לפני מותו, הרי שגם בזמן הזה – לא תולים בכל מקרה – שנחשב כתינוק שנשבה, לכן ישאל לחכם בכל מקרה.

שקרובו היה מי שאינו שומר תורה (ראה שו"ע יו"ד, שעג (יד)).

ג. מבזין מת רשע, כדי שתהיה לו כפרה על ידי זה, וכמו שחזקיה גירר עצמות אביו במיטת חבלים ולא במיטה כבודה כדרך הראוי למלך.

ד) הצלת רשע מסכנה: נאמר (גיטין מז, א) שאין להציל מי שעובר עבירה להכעיס (יד, ו). ואם עובר לתיאבון אין איסור להצילו, אך גם אין חובה (ראה לעיל סע' ו' ס"ק ט), מכל מקום בימינו, נהגו להציל כל אדם משום שמחשיבים אותו כתינוק שנשבה. וגם, משום חשש, שאם לא יצילו את הרשעים יגרם נזק לצדיקים, שהרבה אנשים לא יצילו שומרי תורה, [אך במקרה שעושים זאת רק מפני הטעם הזה, אם יש גוי — עדיף לתת לגוי שיחלל את השבת ולא יעשה זאת ישראל, אם היה צורך להצילו בשבת, אף שכרגיל — צריך יהודי לעשות ולא לתת לנכרי לעשות זאת (לפי מנהג הבית יוסף, הסובר, שצריך דווקא יהודי לעשות)].

ט. איסור חנופה לרשע

1) גדר האיסור: אסור להחניף לרשע והוא איסור חמור

(יד) משום שכתוב לנפש לא יטמא "בעמיו" כי אם לקרוביו והרשע אינו "בעמיו", ואם כן, כל רשע אין להטמא לו, אולם הפוסקים העתיקו דין זה רק במי שיצא מהכלל לגמרי כמו מומר ומוסר.

יד, ו) ראה שו"ת חתם סופר (ליקוטים סי' ס"ז).

(טו) שנכלל בתוך ד' כיתות שאינן מקבלים פני שכינה [לדעת גאון ור' שלמה בן גבירול ויראים (מצודה נא)]. לדעת רבינו יונה בספר שערי תשובה סיבת האיסור להחניף לרשעים היא משום – שמחזק את ידם של רשעים – להמשיך לעשות את מעשיהם הרעים, או משום שבזה גורם לאחרים שלא יתרחקו מהרשעים.

[לדעת הפלא יועץ ושער הקדושה לרבי חיים ויטאל, האיסור הוא לא רק להחניף לרשע, אלא שבחנופה הוא מראה כי הוא כאילו בוטח באדם ולא בה' – כשהוא רוצה להשיג טובה על ידי חנופתו].

(2) **עד כמה צריך להזהר בזה:** לדעת רבנו יונה, צריך האדם אפילו להכנס לסכנה ולא לעבור באיסור זה, אך לדעת התוספות, במקרה שיש סכנה מותר להחניף, וכמו שרואים בגמרא (נדרים כב) שאמר לרוצח שעשה טוב, כיון שהיה בסכנה, וכן נפסק במג"א (סי' קנו), ובאגרות משה (או"ח ח"ב סי' נא) (טז).

(3) **גדר איסור חנופה:** לפי רבינו יונה (שע"ת שער ג) הם

(טו) אמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, כל עדה שיש בה חנופה מאוסה כנדה, ומי שמחניף לרשע, סופו שנופל בידיו או ביד זרעו של הרשע הזה, ודומה לעובר עבודה זרה, ואם מידה זו ישנה בתלמיד חכם חלילה, הרי היא מגונה עוד יותר, (ספר המוסר פרק יג).

(טז) בגמרא (סוטה פרק ז) מסופר, שפעם קרא אגריפס המלך – בזמן

אלו: א) מי שיודע בחבירו שעשה עוול והוא מחליק לו לשון, ואומר לו שאין הדבר חמור, שעושה בזה עוול גדול, משום שלא הוכיח את העושה עוול, וגם שיקר ואף חיזק את ידי עושי העוול.

הוסיף החפץ חיים (בפתיחה ל"ת טז ובבאר מים חיים): "אם אדם שומע לשון הרע שנאמר שלא כדין ובכל זאת, הוא נענה בראשו לאות הסכמה, ומכל שכן, אם הוסיף כמה מילים של פגם על מי שסיפרו עליו את הלשון הרע, ועשה זאת, מפני שהמספר היה אדם חשוב, או שיש לו ממנו טובת הנאה, או מפני שחושש — שיחזיקו אותו כאינו חכם בשאינו מגיד, הרי הוא עבר באיסור חנופה.

הקהל — את התורה, והגיע תוך כדי קריאה להכתוב: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי", חלגו עיניו דמעות משום שהיה מזרע עבד אדומי ולא מזרע ישראל, אמרו לו הציבור — שהיה נוכח במקום בשעת מעשה, כדי לנחמו: "אחינו אתה", ואמרו רז"ל: באותה שעה נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייה על שהחניפו לאגריפס, ופירש המג"א (סי' קנו), דאף על פי שלא היה בידם למחות, מכל מקום היה להם לשתוק ולא להחזיקו בכך, וזה עונש המחניף בדבר עבירה — ואינו חושש על יראת ה', ומיהו, אם מתירא שלא יהרגנו, מותר לו לומר: יפה עשית — אפילו אם הרשע עבר עבירה (תוספות על פי הגמרא נדרים כב), ובגמרא (גיטין יד, א) אמר, כשחשש שיפגע — טב — רמו ליה — הזכירו אותו, אף שההכאה ההיא היתה שלא כדין, מפני שחשש מפניהם — שיהרגו אותו אם לא יסכים למעשיהם. והגר"ר משה פיינשטיין (אור"ח ח"ב סי' נא) דן לומר, שהמעשה של אגריפס לא היה בו סכנה ממשית, אלא רק חשש שמא ירחק אותם, ולכן היה זה חטא.

ב. מהלל רשע בדבר טוב שיש בו: אף שאינו מצדיק את רשעת הרשע, מכל מקום, יש בזה משום איסור חנופה, משום, שהשומעים אותו שמזכיר את טובות אותו אדם ואינו מזכיר רעותיו, יחשב בעיניהם לצדיק, ורבו המכשולים מכבוד רשעים, על כן, לא נכון להזכיר צדקתם, אלא יזכיר רשעתם וכסלם כמו שנאמר: "ושם רשעים ירקב" והצדיקים יתעבו רשע, ואם אינו בסוד הצדיקים – אם תעב לא יתעבנו וגם לא יקבנו – גם ברך לא יברכנו.

ג. מי שמהלל רשע בפני עצמו ונזהר שלא להללו בפני אחרים: אף שנזהר שאחרים לא יכשלו בהאמור בענף ב, מכל מקום, בזה שמהלל את הרשע הוא גורם שהוא מחשיב עצמו כצדיק ויתחזק במעשיו הרעים, וגם יש חשש – לאיסור הכשלתו בגאווה, ורבותינו אמרו (עירובין יח): "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו" [בשדי חמד (מערכת הח') הביא בשם רבי עקיבא איגר שראוי להשמיט את התוארים שנהגו בימינו לתאר אנשים, ובמיוחד כאשר מוסיפים לו תוארים שהוא אינו ראוי להם]. (ראה עוד שד"ח מערכת הג' סי' כה).

ד. מי שאינו מוכיח את הרשע, ואינו מרחיקו אלא מתחבר עמו כחבר.

ה. המשבח אוהבו או קרובו ומתכוון לנשאו שימנו אותו לתפקיד מסויים, אשר הוא אינו מתאים לזה, גם זה בכלל חנף (ואין זה רק ברשע אלא שברשע זה חמור יותר).

ו. מי שבידו למחות בעושי רע ואינו מוחה.

ז. מי שנמנע מלהוכיח משום שחושש שמא לא ישמעו לתוכחתו.

ח. הנמצא במקום שאין תוכחתו נשמעת, אבל יושב ושותק ושתיקתו מתפרשת כהסכמה לדברים הרעים שנעשים, לכן צריך להוכיח – אף שלא ישמעו לתוכחתו, כדי שיראו שאינו מסכים עמהם, וגם זו סיבה המחייבת התרחקות מן הרשעים כדי שהדבר לא יתפרש כאילו הסכים למעשיהם.

ט. כיבוד רשעים מדרך שלום: אף שאינו מדבר טוב על הרשע, ולא מכבדו – באופן שנראה כאילו כבודו חשוב בעיניו, אלא מכבדו רק כדרך שמכבדים את העשירים, דרך כבוד ורצון להשיג תועלת ממנו, גם זה אסור, אלא צריך להשפיל את הרשע, אבל כבוד זה הותר – כשיש חשש שמא הרשע שידו תקיפה יזיקנו, ואין בידינו להכניעו, על כן, הותר לכבדו כדרך שמכבדם בני אדם – אנשי זרוע רמה מפחד ואימה – בקימה והידור וכדומה, אך לא ישבחנו ולא ידבר עליו טוב לפני בני אדם, וכן אמרו בגמרא: "מותר להחניף לרשעים בעולם הזה (יז), וצ"ע אם מותר להחניף לרשע באופן

(יז) בספר אגרות משה (אורח ח"ב סי' נא) נשאל, אם מותר לכבד רופא חשוב שאינו שומר תורה ואף נשוי לנכרית, בכבוד של פתיחת הארון בבית הכנסת, ושם בתוך הדברים דן – דלשבח רשע ביופיו ובחכמתו בעניני העולם אין איסור, ואף אם מגזימים לו מעט משום שזקוקים לו, אפשר שמותר, דאין איסור לשבח יהודי רשע ביופיו, אך יש להתרחק מלשבחו ביותר, אך כאשר ידוע, שכל הכבוד שמכבדין אותו זה רק מפני שצריכים לו, ואין זו הסכמה למעשיו הרעים, יש

האמור – כדי להשיג ממנו תועלת, כגון שיתרום למוסדות צדקה, או שיפנה תקציבים למוסדות תורה (יח).

י. להעניש רשעים כדי לגדור פרצות

1) עונש לרשעים: כשיד ישראל תקיפה, רשאים בית דין להעניש את החוטאים בעונש הנראה להם, אף יותר מאשר מגיע להם על פי דיני התורה, כדי שלא יוסיפו לחטוא (ראה שו"ע חו"מ סי' ב').

מותר לגזור חרם שלא ידברו עם הרשעים, ולא יהיה שום מגע עמהם, [באותם ארצות שהמלכות לא אסרה לעשות זאת]. ראה שו"ע (יו"ד סי' שלד) ושו"ת מהר"ם שיק (או"ח סי' שו).

ביטול מילת ילדי רשעים

2) כדי להרתיע ולהרחיק רשעים, רשאים בית דין לגזור שלא ימולו את בניהם, (וראה שו"ת דובב מישרים). מילת

להתיר – כשיש צורך בכך. וצ"ע שבגמרא (סוטה מב) כתוב: שאסור לספר בשבחו של רשע, אמנם שם היה גוי רשע, אך בגמרא לא הוזכר חילוק בין יהודי לגוי, אלא כתוב סתם.

(יח) ראה ביאורים וביירוים ס"ק יז, שמדברי הג"ר משה פיינשטיין נראה, שמותר לכבד גם לצורך השגת תועלת מהרשע, ולא רק כדי לסלק היזק, אך מדברי רבינו יונה נראה, שההיתר הוא רק מפני חשש לנזק.

אנשים שאינם שומרי תורה, בשבת – כשיש חשש – שהאורחים יבואו בגלל זה בשבת ברכב, או יגרם חילול שבת אחר בגלל המילה, אם רשאים לדחות אותו ליום חול, יעשה שאלת חכם. (ראה ספר אור חרש של הגר"מ שטרנבוך).

יא. לימוד תורה מרב שאינו הגון

1) לימוד תורה מרב שאינו הגון: כתב הרמב"ם (תלמוד תורה פ"ד ה"א): "הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין מתלמדים ממנו עד שובו למוטב שנאמר: כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו – כי מלאך ה' צבאות הוא. אמרו חכמים (מו"ק יז, ב), אם הרב דומה למלאך ה' תורה יבקשו מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו".

2) ללמוד מספר שכתבו תלמיד חכם שאינו הגון: יש מקילים בדבר, אם הדברים שכתובים בו הם טובים (ראה שד"ח), אך אם יש בו דברים שאינם הגונים, לא ילמד בו כלל, כיון שרק רבי מאיר שהיה גדול מאד – יכול היה להבחין – במה שלמד מאחר – לקחת את תוכו של הרימון (משל לאחר שהיה מלא חכמה כרימון) ולהשליך את קליפתו, וכיון שזה לא מצוי שיהיה אדם כזה בימינו, לא חילקו בדבר ואסרו (ראה ערוה"ש יו"ד רמו, כב).

והרבה נהגו להקל בזה וכדעת הגר"מ פינשטיין, לכבד נדיבים התורמים למוסדות צדקה ותורה אף שאינם שומרי תורה, והדבר צריך עיון.

יב. לימוד מקצוע מאדם חילוני

מקצוע שאינו קשור לענייני השקפה, נהגו להקל – ללמוד ממורה שאינו שומר תורה – כשאינן חשש של התקשרות עם התלמידים, כגון קורסים מקצועיים, אך מורה קבוע בבית ספר הוא חייב להיות שומר תורה, גם אם המקצועות הם חול כמו שכתב על כך הרש"ר הירש, בספר יסודות החינוך, וכל הדברים הנזכרים, בכל מקרה, חייבים התיעצות עם אדם גדול. גם ספרי מדע שאין בהם חשש כפירה אין להשתמש בהם מבלי הוראת חכם. [ובמקרה שיש צורך בספרי לימוד, עדיף ספר שחיברו גוי מאשר יהודי חילוני, משום שלהשפעת הנכרי יש לחשוש פחות, מאשר להשפעת יהודי חילוני, וגם יש לחשוש לכבוד שיתנו למחבר הספר היהודי, מה שרחוק יותר במחבר לא יהודי].

פרק ב'

ענינים שונים שבהם החילוני אין דינו כשאר ישראל

א. צירוף מי שאינו שומר מצוות למנין

1) מי מצטרף למנין לתפילה בציבור ושאר דברים שצריך שיהיו בעשרה: אדם שעבר עבירה, אינו נפסל לצירוף עשרה למנין. כל זמן שלא נידוהו (שו"ע או"ח סי' נה, יא), וכל זה אם הוא עובר לתיאבון, אבל אם הוא עובר להכעיס הוא אינו מצטרף למנין (פמ"ג שם ומ"ב שם, ס"ק מז), ואין מצטרף מומר אפיקורס, או קראי, וכל מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, לכן לא מצטרף מומר לחלל שבת בפרהסיא (חכם צבי ס' לח), וראה שו"ת מהרי"א אסד (יו"ד סי' נ) ושו"ת בנין ציון (ח"ב סי' כג) שדנו שאולי מחללי שבת בימינו, נחשבים כתינוקות שנשבו, וכן באגרות משה (או"ח ח"א סי' לג) במי שעובר לתיאבון ולא משום כפירתו בקדושת השבת, שבא להתפלל, ולאחר מכן יוצא לעסקיו — שאולי אינו כנכרי לכל דבר.

2) מי שאינו מניח תפילין, או אינו מתפלל, וכן מי שהוא מומר למילה — נחלקו בזה — אם מצטרפים לעשרה, וכה"ח (סי' נה ס"ק טב) הכריע כדעת הפוסקים שאין לצרפם למנין.

3) במקרה של שעת הדחק אם אפשר לצרף למנין מי

שאינו שומר תורה: בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"א סי' כג) אפשר לצרפן למנין כדי שיאמרו קדיש וקדושה וברכו, ואולי אף לחזרת הש"צ, אך בכל זאת, אין למנין כזה, דין תפילה בציבור עיי"ש.

ב. קריאת התורה

1) **אלו שאין קוראים אותם לעלות לתורה:** מומר לחלל שבתות ומומר לעבודה זרה, אין לקרוא אותם לתורה, ואם מפני דרכי שלום צריך להעלותם לקריאה בתורה, הם אינם עולים למנין הקוראים וצריך להוסיף אחר במקומם להשלים למנין הקוראים, ואם אפשר, יקרא העולה הזה – את מה שקרא המומר [בימינו, שהעולה רק מברך, ובעל הקריאה קורא, יתכן, ואפשר להקל, שאין צריך לחזור ולקרוא את מה שקראו למומר, וצ"ע להלכה] ולדעת השאילת יעב"ץ (ח"א סי' עט), כיון שמעיקר הדין גם אשה עולה למנין שבעה, הרי גם רשע יכול לעלות.

2) **עבריון שאינו מומר:** אם ביקש שיעלוהו לתורה מעלין אותו לתורה (ספר החיים סי' יא, אות ג), ואפילו היה כהן נשוי גרושה עולה לתורה ראשון, (אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג), גם כהן ערל עולה לתורה ראשון – אף שפסול לעבודה בבית המקדש, (אגרות משה או"ח ח"ב סי' לב).

ג. נשיאת כפיים

1) **מחלל שבת בפרהסיא.** לדעת המ"ב, אינו נושא כפיו,

כיון שדינו כנכרי לכל דבר, אך האגרות משה (או"ח ח"ב סי' לג) דעתו נוטה לומר – שאינו נפסל לנשיאת כפיים – אפילו אם עדיין לא שב בתשובה, ובמיוחד, אם הוא מחלל שבת לא מטעמי השקפה, אלא רק מטעם פרנסה. ומסקנתו: שמדינא אין לפוסלו, אך כדי לגדור את הפרצה, ראוי שלא להניחם לעלות לדוכן, ולא יאמרו לו לעלות, משום שאז הוא עובר בעשה – אם לא יעלה, ולכן, אם כן אמרו לו לעלות – יעלה, ואין למחות באלו שמניחים לכהנים שאינם שומרי שבת לעלות לדוכן.

2) מי שחשוד על העריות או נשא נשים פסולות לכהונה, ראה מהרש"ם (או"ח סי' קכח) בדיני עבריינים לגבי נשיאת כפיים, והביא שיש אומרים שכהן הבא על הנדה אין לו לשאת כפיו, וראה שו"ת חתם סופר (ליקוטים סי' יב).

3) כהן ערל: המג"א (סי' קכח ס"ק נד) הכשיר אותו לנשיאת כפים, ועיין אגרות משה (או"ח ח"ב סי' ל"ג שהביא פוסקים האוסרים משום שהוא אינו ראוי לעבודה, ומכל שכן, אם הכהן יצא מכלל ישראל בגלל כפירתו, שאינו בכלל כהונה ופסול לעבודה (ראה חזו"א יו"ד סי' ב' ס"ק יח), ולפי הפוסקים האומרים שכל שהוא פסול לעבודה אינו נושא כפיו, גם כהן זה בכלל.

ד. ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון

כתב הרמב"ם (תלמוד תורה פ"ד ה"א): אין מלמדים תורה

(א) אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו, או לתם [היינו, מי שאינו ידוע לנו אם הוא צדיק אם להיפך (כס"מ)], אבל אם הולך בדרך לא טובה, מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקים אותו, ואחרי כן מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. אמרו חכמים (חולין קלג): כל השונה לתלמיד שאינו הגון כאילו זרק אבן למרקוליס שנאמר: כצור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד – אין כבוד אלא תורה שנאמר: כבוד חכמים ינחלו.

בספר חסידים (אות תתקפז) כתוב: אין מלמדים תורה לתלמיד רכיל.

בימינו, נהגו שלא בודקין במעשיו של התלמיד, ואפילו תלמיד שאינו הגון – מכניסים אותו לישיבה ועל ידי כך מקרבין אותו לשמירת מצוות.

ה. כלים שנקנים ממומר

הקונה כלי מנכרי חייב להטבילו, ויש אומרים, שכן הוא גם דין כלי שנקנה ממומר, ואם כן הקונה כלי ממחלל שבת

(א) כאבות דרבי נתן (פ"ב משנה ט) נאמר: בית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות. ובית הלל אומרים: לכל ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים. ובמדרש איכה (פתיחה) נאמר: הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור בתורה מחזירין למוטב, ואולי כוונת הרמב"ם, לתלמיד שאינו הגון, הוא, למי שלא בא על

בפרהסיא לפי דעה זו צריך להטביל, (ראה דרכ"ת יו"ד סי' קכ, וספר טבילת כלים פרק ג' סעי' כג, שמעיקר הדין אין מטבילים אותם, והרוצה לחוש לדעת המחמירים — יטבול בלא ברכה.

ו. מאכלים של מי שאינו שומר תורה

1) נאמנות אדם שאינו שומר תורה: אין אדם שאינו שומר תורה נאמן על כשרות מאכלים, וצריך שהאוכל שיש בו חששות כשרות, יהיה סגור בחותם בתוך חותם, היינו באופן שאינו ניתן לזיוף, כדי שיובטח שהמזון לא הוחלף במזון שאינו כשר. במקרים שהמזון שבאזור — הוא רק מזון כשר — כמו בימינו בשכונות של שומרי תורה, יש לשאול למורה הוראה, כיצד יש לסמוך על הורים שאינם שומרי תורה.

2) יין שנגע בו מי שמחלל שבת בפרהסיא או מומר, דינו כאילו נגע בו נכרי, ואסור בשתיה (ראה עוד בספר שערים המצויינים בהלכה (סי' עח סק"ח).

3) בישולי מחלל שבת או מומר: במקום שאין חשש

מנת להשתנות, אלא רק ללמוד, אבל מי שבימינו בא לישיבה בדרך כלל הוא בא על מנת לקבל השפעה מהישיבה.

וראה ערוה"ש (יו"ד סי' רמו סע' כא) שרצה לומר — "לתלמיד שאינו הגון" — הוא מי שלומד על מנת לקנתר, ותלמיד שאין תוכו כברו [ששומר בית המדרש לא היה מניחם להכנס, כאמור: "והסירו את השומר כדי שיכנסו" (ברכות כח, א)] היינו אנשים — שרק לומדים שלא לשמה, ונשאר בצ"ע.

שהמזון הוחלף, ומחלל שבת בישל, יש לסמוך על הדעות שהאוכל מותר, משום שבתו של מחלל שבת מותר לשאתה – אם היא שומרת תורה (וראה חזון איש יו"ד סי' ב' ס"ק כג).

' (4) שחיטה: מומר ומחלל שבת שחיטתם אסורה כשחיטת נכרי, ואין ממנים להיות שוחט מי שעובר עבירות שהן מפורסמות לאיסור, משום שאין לסמוך עליו שיודיע – במקרה והשחיטה תפסל.

ז. מוהל שאינו שומר תורה

מי שאינו שומר תורה ומצוות או שמחלל שבת בפרהסיא, לא ימול, ואם מל, נחלקו אם צריך לחזור להטיף דם ברית. וראוי להחמיר בזה (וראה הגהות רע"א יו"ד סי' רסד) מחלל שבת לתיאבון, נקרא בר ברית, אך מחלל בפרהסיא (ראה לעיל סע' א' ס"ק 1).

ח. עדות של מי שאינו שומר תורה

1) אדם שעבר עבירה שלוקין עליה מהתורה, נפסל לעדות, ואינו כשר להיות עד קידושין או גירושין, ואינו ראוי להעיד בבית דין לגבי דיני ממונות (ראה חו"מ סי' לד).

עדות אשה, היינו שלטונות הצבא שמעידים על חייל נשוי שנהרג, יש מקרים שסומכים על דעתם, וכיון שאין הדבר מסור אלא לבית דין, לא הרחבנו בזה.

2) עדות לגבי כשרות: מי שמוכר מצרכי מזון הוא אינו

נאמן להעיד על כשרותם, אלא אם כן, הוא הוחזק בכשרות, היינו שמוחזק כיהודי שומר תורה ומצוות ומחנך את בניו בחינוך דתי, וזה נוגע למוכרי אתרוגים פתוחים, ירקות בשנת השמיטה, וכהנה הרבה ענינים.

ערות הורים שאינם שומרי תורה – שקונים מצרכי מזון בהשגחה בשביל ילדיהם, אף שמעיקר הדין, אין אדם שאינו שומר תורה נאמן, בכל זאת, יש אופנים שסומכים עליהם, ויש לעשות רק על פי הוראת חכם.

ט. מינוי מי שאינו שומר תורה לתפקיד ציבורי

אסור למנות אדם שאינו שומר תורה ומצוות, למינוי ציבורי כמו ראש עיר, ראש ממשלה, וכדומה, אך היות ואין בדינו לקבוע זאת, ואנו צריכים לפעמים להצביע לטובת נציג שאינו שומר תורה, אין לקבוע דברים בענינים אלו, אלא על פי הוראת חכם.

י. סופר סת"ם

מי שאינו מניח תפילין או שאינו שומר תורה ומצוות, ומכל שכן מחלל שבת בפרהסיא, או כופר בתורה, פסול לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות (שו"ע או"ח לט), וכן מי שעובר עבירה להכעיס (בה"ל שם), ואם אינו מניח תפילין מפני שהוא טרוד בעסקיו, לכתחילה לא יכתוב, ובדיעבד כשר, ולכן אין לקחת סופר כזה לתיקון ספר תורה וכדומה.

פרק ב' – הדברים שהחילוני אינו כשאר ישראל

יא. בישול ביום טוב לצורך מי שאינו שומר תורה

אדם שאינו שומר תורה, או אינו מאמין בתורה – שדינו כנכרי, אסור ליהודי – לבשל עבורו ביום טוב כשם שאסור לבשל ביום טוב עבור נכרי. לכן מסעדות ובתי מלון, שבאים להתארח שם, גם כאלה שאינם שומרי תורה, יעשו שאלת חכם כיצד ינהגו לגבי יום טוב.

פרק ג'

כללים בהגדרת מעמדו של מי שאינו שומר תורה ומצוות

מי שאינו שומר תורה ומצוות, כשעושה זאת במזיד, הוא נחשב בכללי ההלכה כרשע, ולעיל כבר כתבנו כמה כללים ודינים שונים במדרגת אי שמירת המצוות. כאן נאסוף את הכללים של הרמות של אי שמירת תורה, ודרגת הרשעה היא לפי חומרת העבירות:

1) **אדם בעל מידות רעות:** נקרא רע לגבי מצוות ההתרחקות ממנו. ולענין מצוות ואהבת יש ואין צריך לאהוב אותו, כמו אדם עז פנים משום שהוא בחזקת עובר עבירות (עיין תענית ז וגבורת ארי שם).

2) **עובר על דברי חכמים:** מי שעובר בזדון על איסורי חכמים בקום ועשה (ראה חוט השני דף כא) נקרא עבריין, ואלו הן המצוות, או התקנות – שאסרו חכמים באיסור גמור, כמו איסור טלטול מוקצה בשבת ויום טוב, וישנם הרבה איסורי חכמים שאינם אלא בגדר של מידת חסידות – שהעובר עליהן אינו נקרא עבריין – שמנדים את העובר עליהן, וכן, אין מלקין על כך מכת מרדות (ראה כף החיים סי' תק"ס ס"ק מ').

3) עובר על מצוות עשה: כופין אותו עד שיקיים את המצוה, ואם עבר על מצוות עשה ולא עשה תשובה, נקרא קרבנו זבח רשעים תועבה (זבחים דף ז, ב).

הנמנע מלהניח תפילין, נקרא קרקפתא דלא מנח תפילין, ונחשב לפושע ישראל בגופו – שעונשו חמור.

4) עבר על עבירת לא תעשה שעונשה מלקות בזדון: הוא נפסל לעדות ממון, וגיטין וקידושין ונקרא רשע מהתורה, ואם עבר עבירת לאו שאין בה מלקות – הוא פסול מדרבנן, כמו כן, מי שעבר על איסור דרבנן שיש בו חמדת ממון פסול לעדות מדרבנן, וראה חו"מ סי' לד. והוא שהדבר ידוע שהוא איסור גמור, אבל דבר שרבים מהציבור נכשלים בו – משום שבעיניהם – הוא אינו נחשב כאיסור גמור – הרי זה כשוגג (שו"ת רע"א מובא פתחי תשובה (חו"מ ל"ד סק"ט).

5) מחלל שבת [ולהרבה פוסקים גם מחלל יום טוב] בפרהסיא: היינו שעובר את העבירה לפני עשרה בני אדם מישראל – בין שהיו אנשים שומרי תורה, ובין שאינם שומרי תורה, ויש אומרים, שאם הוא מתבייש לחלל שבת בפני שומרי תורה, אין הוא נחשב כעובר בפרהסיא (ראה שערים המצויינים בהלכה סי' עב). ויש מי שסובר, שנחשב כמומר, רק אם חילל שבת בעבודת קרקע (בעל העיטור מובא ב"י אעה"ז סי' נד). אם חילל באיסור תורה, לכל הדעות הוא נחשב כמומר לכל התורה והרי הוא כנכרי לכל דבר, ואם הוא חילל רק באיסורי דרבנן, בכל זאת, יש לחשוש שגם באופן זה נחשב למומר לכל התורה (מ"ב סי' לט, סק"ו בשם הפמ"ג), מחלל שבת בפרהסיא שנחשב כנכרי לכל דבר, בכל זאת עדיין הוא

בן ברית (רע"א יו"ד סי' רסד), ונחלקו, אם הדין הזה שנחשב כמומר לכל התורה, אם זה מהתורה, או שרק מדרבנן נאמר הכלל הזה.

גם נחלקו, אם מחלל שבת שנקרא מומר, זה רק אם עבר ג' פעמים וכדעת התוספות, או גם אם עבר רק פעם אחת, והבה"ל (סי' לט, א) פסק, שגם בפעם אחת נחשב מומר, וראה חזון איש יו"ד במה שחלק.

בזמן הזה, אדם שפותח את עסקיו בשבת ומתפלל בבית הכנסת לפני כן, ראה אגרות משה (או"ח ח"ב סי' לג) שצירף סיבה זו להקל, להחשיבו כתינוק שנשבה — לגבי כהן שיהיה מותר לו לשאת כפיו.

6) מומר להכעיס: מי שמומר להכעיס, היינו שיש דבר המותר בהישג ידו ולא איכפת לו בזה וממשיך לאכול דבר האסור, וכעין זה בשאר איסורים, נחשב כמומר לכל התורה (יו"ד ב, ה) ופסול לכתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות, (או"ח לט, א ומ"ב סק"ו), ואינו ראוי לשחיטה ויש סוברים, שלא נקרא מומר להכעיס, אלא אם כן הוא רודף אחר האיסור, ולא שלא איכפת לו בדבר, וכל זה לגבי פסול שחיטה, אבל לגבי פסול לכתיבת סת"ם, הוא פסול גם בשלא איכפת לו, ואוכל איסור (חזון איש יו"ד סי' ב סק"ו) וראה גם ביאור הגר"א (יו"ד ב ס"ק טז).

מומר להכעיס, אסור להצילו בעת סכנה, ואין לתת לו צדקה, אך מומר לתיאבון — אינו בכלל מומר, ואם פרק עול מצוה — אף שזה רק לתיאבון — דינו שאין מורידין ואין

מעלים, ואין צריך לתת לו צדקה אבל אין איסור לתת לו (יו"ד סי' רנ"א).

7) מוסר: מי שמוסר ממון ישראל לנכרי, דינו כמומר לכל התורה כולה (יו"ד סי' ב, סעי' ט), ויש מכשירין את שחיטתו. והוא פסול לכתיבת סת"ם (או"ח סי' לט, א), ונחלקו הראשונים אם פסול זה הוא מהתורה או רק מדרבנן (ראה הגהות רע"א או"ח לט, א).

מותר להרוג מוסר, אפילו בזמן הזה, קודם שימסור, אבל אחר שמסר אין להורגו, אלא אם כן הוחזק למסור רכוש ישראל לעכו"ם (שו"ע חו"מ שפח, י"א) ואין למוסר חלק לעולם הבא.

8) מומר שהמיר דתו, אפיקורס: הם פסולים לכל דבר ודינם כנכרים, ומעיקר הדין — מורידין אותן ולא מעלים אותם, היינו שמסובבין שיהרגו ואסור להצילם (יו"ד קנח). אך החזון איש על הרמב"ם (רוצח פ"ד, ה"י) כתב: "ונראה דאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו יתברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים ומשמע בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל, והכופרין אז הם בנלוזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביעור הרשעים גדרו של עולם, שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פורענות לעולם ומביא דבר וחרב ורעב בעולם, אבל בזמן ההעלם שנכרתה האמונה מדלת העם, אין במעשה ההורדה גדר הפירצה, אלא הוספת הפירצה, שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות ח"ו. וכיון שכל עצמנו לתקן — אין הדין נוהג — בשעה שאין

בו תיקון, ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידן בקרן אורה עד כמה שידינו מגעת".

לגבי שאר הדינים שהם פסולים להם, אין הבדל לבין מה שהיה דינם בעבר, לבין מה שדינם בימינו [מלבד הענין שיש לקרבן ויש פעמים שצריך להצילם] (ראה ערבי נחל פרק ג').

כופר בתורה שבעל פה — נחשב אפיקורס, וכתב החזון איש (יו"ד א, ב): "ומהא דנחלקו בכותי מחלל שבת — למדנו דאינו מאמין בדברי חז"ל — אין דינו כמומר [כמו הכותים ששמרו רק תורה שבעל פה] כיון שהוא מחזיק במצוות ומקיימן — הרי הוא כישראל במצוות שהחזיק..." ועוד כתב החזו"א (יו"ד סי' ב ס"ק יח): "שהכופר בתורה שבעל פה, היינו, שאינו מאמין בחיים של הישראלי הקבועים — על פי דברי רז"ל על פי התורה והמצוה, ובכלל כפירתו זו כפירה בתורה, ואינו [דומה] לכותים שהיו מדקדקים לשמור את הכתוב", וראה עוד ערבי נחל פרק ג'.

ב. החילונים שבימינו

ראה מה שכתבנו בקונטרס ערבי נחל פרק ג'.

ביצד לעזור לבעלי תשובה

כבר הזכרנו לעיל את גל התעוררות התשובה הפוקד את ארצנו בפרט ובכל העולם בכלל, נדמה כי אין אנו ערוכים כלל ביצד לעזור לאלו הרוצים לשוב. עדיין מתקשים אנו לעכל את החזיון הנפלא הזה, תמהים ומשתוממים אנו למראה עינינו ואנו משתאים, האמנם ?!

ברוך ה' הוקמו מספר לא מבוטל של מוסדות לבעלי תשובה, גם תלמידי חכמים חשובים הצטרפו למפעל הקדוש הזה — עזרה לבעלי התשובה, אך הציבור החרדי ברובו עדיין צופה מהצד, נדמה והסיבה לכך היא משום אי ידיעת הנושא, א. אין יודעים עד כמה גדולה הכמיהה, ולפחות התהיה בקרב אחינו החילוניים.

ב. נדמה — שלעזור לבעלי תשובה צריכים כישורים וכוחות מיוחדים לפיכך קיימת רתיעה מסויימת מפעילות בשטח זה. כאשר אנו מעיינים בחומר המודפס שנשאר לנו מתקופת המלחמות ששת הימים, ומלחמת יום כיפור אנו תמהים לאן נעלמה כל ההתעוררות הגדולה, ישנם ספרים שלקטו את דברי האמונה וההתעוררות של חילוניים רבים אשר הפכו לספרים ממש, ואנו חשים האם אין אנו אשמים כי לא היה לזה המשך ?! אילו הושטנו יד יותר, אילו עשינו יותר פעולות הסברה, אילו הפגשנו יותר חילוניים עם מוסדות התשובה, אילו אירחנו יותר נוער בבתים דתיים, וכדומה, אמנם עושים ופועלים בכך הרבה איגודים ואירגונים אך עדיין אין זה נחלת הכלל. לפיכך בפרק זה ניסינו לשרטט קוים כללים על הנושא הזה,

ותקנתנו כי יהיו אשר יכתבו בפרוטרוט ובהרחבה כיצד לעזור לאחינו לחזור לצור מחצבתם.

א. תיאור הקבוצות השונות שבציבור בעלי התשובה :

1. בעל תשובה :

במובן הפשוט של המילה, אנשים אשר היו בעלי רקע משפחתי דתי, ואף חונכו בחינוך דתי ויש מהם שגם למדו בישיבות, נסחפו על ידי הזרם החילוני שברחוב, ופרקו עול תורה, ברגע שהחלו לחשוב ברצינות על החיים, [במיוחד מצוי הדבר באנשים הסמוכים לגיל שלושים ומעלה, כשימי הנעורים ושגיאותיהם כבר מאחורי גבם, או אנשים שפגשו בדברים שגרמו להם אכזבה והם פקחו את עיניהם לראות את הכוזב שבתענוגות העולם הזה].

2. תינוקות שנשבו :

אלו אנשים שלא הכירו כלל את היהדות לא בבית הוריהם, ולא התחנכו במקום שיש בו לימודי יהדות, הם התחילו להתעניין ביהדות מתוך שנפגשו ביהודים שומרי תורה, או כשהרהורים סביב הבעיה היהודית מלאו לבם, התענינו, ובאו לידי הכרת האמת והחלו לקיים תורה ומצוות, אנשים אלו מצויים בימינו כמעט בכל מקומות שמצויים בהם יהודים, וגם בארץ הקודש עדים אנו להתעוררות זו.

3. מחפשי דרך :

א. אנשים אשר רעבון רוחני בער בתוכם — ניסו את כל האלילים והתורות המזרחיות (מדיטציה, יוגה ודומיהן) שלבושתינו וחרפתינו מצויים ברחוב הישראלי, ונוכחו לדעת כי הכל שוא עד שמצאו את התורה והמאור שבה החזירן למוטב. ב. אנשים שעברו משבר בחייהם ואז החלו לתהות אודות תפקיד האדם בעולמו וכך הגיעו אל בקשת האמת.

4. מתוך ירידה :

הגר"א מבאר את הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל (עמוס) באם היהודי הדרדר עד כי הגיע לשפל המדרגה שאין ליפול יותר, כאשר הוא חש בכך מיד מזנק אל על, „קום בתולת ישראל“, על כן מצאנו התעוררות תשובה באנשים אלו :

א. חוגי בודהמה אשר בחייהם הגשמיים לא חסרו דבר, אך הניוון והירידה המוסרית שלהם גרמו להם לרעבון רוחני.

ב. אנשי העולם התחתון, ופושעים מסוכנים, שברגע של מחשבה רצינית על מצבם החלו להתחרט על ההדרדרות והחלו בחיים חדשים של תשובה.

ג. אנשי בטלה ונרקומנים, שעשו חשבון הנפש שהביאם לתשובה.

5. אנשים המקבלים השפעה :

אנשים המוכנים לקבל השפעה, ואין להם דעה עצמית, כאשר יוצרים עבורם מסגרת רוחנית הם באופן טבעי משתלבים באותה מסגרת.

ב. מדרכי הטיפול

1. לגבי אלו המנויים לעיל כבעלי תשובה, לרוב רצוי לקשרם אל ישיבות ובני תורה, בעיקר חשוב לקשרם אל המשפחה הדתית שלהם, ולעזור להם להקים משפחה דתית, וכאשר הם מצליחים להקים משפחה דתית, היינו כשמשיאין אותם אשה הרוצה לקיים מצוות, והם קשורים אל משפחתם הדתית כרגיל הם הופכים לשומרי תורה ומצוות.

2. לגבי הסוגים 2—5 שמנויים לעיל, יש למנות כמה דרכי פעולה.

א. במה להתחיל עמהן, אם לחנכן להמנע מאיסור „סור מרע“, או להתחיל עמהם בעיקר בקיום מצות „ועשה טוב“ ? אמנם, בסדר

העבודה של האדם סדר העדיפות היא : סור מרע תחילה, ואחרי כן ועשה טוב, אך דבר זה נכון באדם שמכיר את האמת ומקיים מצות, שעליו לשים הדגש ראשונה לבער הרע ואחרי כן לקנות שלימות — ועשה טוב, אך כאשר אנו רוצים לקרב אנשים לתורה ולמצוות, ראשונה יש לשים את הדגש על העשה טוב, — ללמדם תפילה, הנחת תפילין, שמירת שבת וכדומה, כדי לסלק את חששותיהן מפני עול המצוות, ויותר מזה, קשה — לשכנע אדם שישנה כל אורחות חייו טרם ידע עבור מה מחליפם, ובראותו את אור המצות יקל עליו שינוי מעשיו ואז גם יקיים את ה"סור מרע".

ב. „נעשה ונשמע” :

דרך זה אומץ היום על ידי הפסיכולוגים, אין מאמינים בשיטות שכנוע שאין עמהם פעולות מעשיות, כי השכנוע על ידי דברים הגיוניים אינו כה חזק כמו נסיון האדם בעצמו. לפיכך כשרוצים לשכנע אדם שיניח תפילין בכל יום, ההצלחה תהיה גדולה יותר אם נצליח תחילה לשכנעו להניח תפילין פעם אחת, כי קדושת המצוה מאירה בנשמתו, והן משום שהמחשת הדברים בפועל — מסירה מהאדם דעות מוטעות, כשנוכח שאין הדבר קשה לקיימו כפי שהיה נדמה לו, לפיכך זה מועיל יותר מהסברה גרידא.

ג. האם ללחוץ לשינוי בבת אחת, או לחנך לשינוי איטי :

מצאנו בישיבות בעלי התשובה, שתי גישות מנוגדות, יש גורסים דוקא עבודה מאומצת בבת אחת, מתוך מתח פנימי ולחץ חינוכי חזק, במקומות אלו התוצאות באמת מפליאות בהישגיהן, אך לעומת זאת במקומות אלו רבים הנפלטים כאשר קשה להם המעבר החד והחרוף, לעומת זאת יש הגורסים : צריך לתת לאדם מזון רוחני והדרכה אשר תשנה את האדם אט אט עד אשר יהיו

ראויים לקלוט הכל, בדרך זו אין נשירה רבה גם אצל אלו שהמהפך קשה להם.

כן אמורים הדברים לגבי קירוב אנשים שעדיין נכשלים בחטאים חמורים (כמו חילול שבת ר"ל) יש שאין מרשים להם להצטרף אל חבורת בעלי התשובה כדי לאלץ אותם לשוב, ומאידך יש חשש שמא על ידי הריחוק עלולים להתרחק לגמרי (כשאינן חשש שיזיק הקירוב לאחרים ששבו) קשה מאד להכריע בדבר, ויש לשקול בכל מקרה לגופו.

ד. צורות שכנוע:

1. ישנם המדברים בצורה תקיפה מכים על הקודקוד, אך שיטה זו יעילה במקרים בודדים ובדרך כלל אצל אנשים אינטלקטואליים החושבים, שכאשר נלחצים אל הקיר יכול זעזוע לעוררם, אך לא להמון העם, [אחד מבעלי התשובה המפורסמים בארץ תקף אנשי שולים בערך בנוסח כזה: ראו לאן הגעתם הרי אתם ממש כבהמות, במקום להועיל התגובה היתה שלילית].

2. דרכי נועם: להראות המאור שבתורה ולקרב לתורה צעד אחר צעד, בטיפול באנשי שוליים הצליחו אלו שירדו אליהם ודיברו בשפתם תוך ביקורת על הרע שבחילוניות, ועם עידוד, כמו: על ידי ביאור כוחה של כל נשמה יהודית וגודל קדושתה וגם כשהאדם נכשל בחטא יכול בכל מקרה לעשות תשובה.

3. שילוב הגיון עם חויה: כמו, עריכת מסיבה עם כלי זמר ופייטנים, יחד עם דברי מוסר החוצבים להבות, על ידי ההרגשה הנעימה של המעמד, — נוצרת נכונות ופתיחות לשמוע.

4. הרצאות הסברה במקומות שיש נכונות לשמוע אודות היהדות, ההשפעה אינה מיידית, אך במשך הזמן יש המשנים אורחות חייהם, ויש הבאים אל ישיבות לבעלי התשובה לתקופה, מתוך אותם הרצאות.

5. מפגשים עם חוזרים בתשובה: המחשה של השיבה בתשובה

על ידי הצגת הדברים בפי אלו שעשו את הצעד הגדול משאירה רשם עז על ההססנים החסרים את האומץ לעשות תשובה, בשמעם ובראותם עד כמה ניתן הדבר לביצוע.

6. הבאת חילוניים לביקור ואירוח בשיבות או בבתים פרטיים: בהפגשם עם דתיים שיוצרים עמהם קשרי שיחה וידידות ומחלפים עמהם דברים כחבר, מכירים את יופיו של עולם התורה, השיחות באופן זה משאירים עליהם את רישומם.

לסיכום:

ראוי לארגן אנשים מתאימים לכל קבוצה, אינו דומה מי שמטפל באקדמאים, למי שמטפל באנשי שוליים, בהרבה פעמים נמצא אדם המתאים לשוחח עם סוג מסויים ואינו מתאים לסוג אחר, ישנם בעלי מחשבה מעמיקים המתאימים למשכילים ואינם מתאימים להמון, ויש המדברים בשפה עממית ודבריהם עושים רושם רק על ההמון. מן הראוי היה ליצור חוגי הדרכה שבהם ילמדו כיצד לפנות לסוגים השונים, רצוי גם לתאם לכל חוג את האדם המתאים לו, כמו לסטודנטים אדם בעל השכלה, לנוער שוליים אדם שהוא עצמו היה בחבורות רחוב, אמנם כל אדם שהתנסה בקבוצות שונות יכול להועיל לכולם, רצוי שאיש המטפל בבעלי תשובה, יהיה בעל לב חם, בעל הגיון השולט בחומר שעליו מרצה, ומתמצה גם בשאלות צדדיות כדי שידע כיצד להשיב גם על שאלות מביכות.

ג. ישיבות ומוסדות מיוחדים לבעלי תשובה:

1. בזמן האחרון קיימת תופעה חדשה, מוסדות מיוחדים לבעלי תשובה, בימים עברו היו בעלי התשובה משובצים במסגרת הכללית של המוסדות הקיימים, אך לאחרונה הוקמו מוסדות מיוחדים להם, נימוקים רבים לכך:

כיצד לעזור לבעלי תשובה

- א. בישיבות לבעלי תשובה מתרכזים כוחות חינוכיים בעלי נסיון והכשרה לטיפול בבעיות המיוחדות לבעלי תשובה.
- ב. התאקלמותו של האדם קלה יותר בחברה בעלת רקע דומה.
- ג. בישיבות ותיקות גדול הפער בין התלמידים המתחילים לבין התלמידים הותיקים.
- ד. בישיבות לבעלי תשובה ישנם תנאים המיוחדים למתחילים שאינם מסוגלים ללמוד במתח הלימודים הנהוג בישיבות, יש גיוון של סוגי הלימודים, מסגרות שונות, כמו: סיורים במקומות הקדושים, ישנם יותר פעולות חברתיות כמו אירוח חילוניים, המאפשרים גם למתחיל להשתלב במתח הלימודים.

כל אלו נימוקים כבדי משקל לעומת התועלת אשר יכולה לצמוח אילו היו בעלי התשובה מיד נכנסים לחברה ותיקה אשר היתה ממריצה אותם להתקדם במהירות לרמה שבה עומדים בני התורה.

לפיכך ראוי לשלב את שני המגמות, בראשונה להכניסם לתוך מסגרת מיוחדת לבעלי תשובה וכעבור זמן כאשר נהיו ראויים להקלט בישיבה ותיקה יש לכונן לשם כדי שישיוגו את הרמה התורנית שיכולים לקבל רק שם.

בעלי תשובה, שהיו דתיים (ראה אות א' 1) בדרך כלל עדיף להביאם לישיבות ותיקות שהרי הם בעלי רמה מתאימה בכל זאת הנסיון הראה כי הם נקלטים ביתר קלות בישיבות לבעלי תשובה.

2. טיפול אישי :

אין לסמוך רק על טיפול מסגרותי לבעלי תשובה, משום שבעלי תשובה באים כל אחד ובעיותיו המיוחדות לו, לפיכך ראוי ליחד אדם שידע להתקשר אישית עם כל תלמיד ויוכל להשתתף

בעת הצורך בסוד עינינו האישיים, כמו כן אירוח על ידי משפחה המאמצת בחור אחד שימצא בטיפולה האיש.

3. החויה:

דברים של רגש כמו: שיחה בעת התפילות, זמירות בסעודות שבת, ביקורים באתרים היסטוריים קדושים, ראיית אנשים גדולים, השתתפות פעילה בשמחות של בני הישיבה כמו בשמחת נישואין, כל אלו עושים רושם רב על בעלי התשובה.

כמו כן הפגשתם עם ציבור חרדי כמו בשמחת בית השואבה, ושמחת תורה, מיפגני ציבור, כמו הפגנות, לוויית ר"ל, רישומו של ציבור ענק הוא אדיר כאשר חשים כי הם חלק מתוך הכלל ואינם אנשים בודדים.

שיחות המוסר, יהיו לא רק דברי הגיון יבשים אלא דברים המפעילים את כח הרגש ובמיוחד סיפורים על אישי סגולה, ושאר צורות המדגישות חויה.

4. סדרי לימוד:

שונה תכנית הלימודים במסגרת ישיבות בעלי התשובה מהישג-בות הותיקות, משום שמזונם הרוחני של בעלי התשובה אינו מושתת בראשית דרכם על עמל בסוגית הגמרא, אלא יש לשים דגש על חלק האגדה והמחשבה, כדי לבסס את עיקרי האמונה והתורה, לפיכך לומדים עמהם הרבה חומש ומפרשיו, תנ"ך, ספרי מוסר, ומחשבה [יש לדעת כי הרבה ספרים העוסקים בבעיות השעה, כמו: מדע ואמונה לא כולם נכתבו בידי אנשי תורה ויש לנפות חלקים שאינם ראויים לכל אחד] ספרי הלכה למעשה ובמיוחד ספרים קלים כמו קיצור שולחן ערוך, ספרי מצוות כמו החינוך היסטוריה יהודית וכדומה.

סדר הלימודים העיוני בתחילה משניות בעיון אחרי כן גמרות קלות עד אשר יהיו ראויים ללמוד בעיון ואז הם לומדים בעיקר

גמרא, בתוספת עניני מחשבה ובעיות הלכה המיוחדות לבעלי תשובה.

ד. רשימות פעולות שוניבו הצלחות :

1. אירוח בישיבות לבעלי תשובה, יחידים וקבוצות, [והיא אחת הפעולות אשר הניבו תועלת מרובה].

2. אירוח יחידים אצל משפחות חרדיות, [אם אפשרי הדבר יהפך אירוח זה לאימוץ וקשר על ידי אירוח חוזר וקשר מכתבים], אך גם עצם ראיית דוגמא של בית יהודי בתפארתו מרשימה מאד.

3. הרצאות וסימפוזיונים : אמנם אין תוצאות מידיות, אך הם ראשית קשר עם יחידים באופן פרטי, והן גם מביאות לביקורים במוסדות לבעלי תשובה, תועלת נוספת יכולה לצמוח מהרצאות כאלו, סילוק אי ההבנות בקשר ליהדות.

4. עבודת הסברה בכתב : חומר כתוב ומודפס מגיע למקומות בלתי משוערים ורבים קיבלו מכך תועלת.

5. אימוץ בסיס צבאי ומחנות, במיוחד במקומות קדמיים לגבול, שהם רחוקים מהכרך ויש להם נכונות רבה יותר להאזין.

6. ביקורי בית לצורך הסברה, [נכון יותר אימוץ משפחות, על ידי משפחה דתית, שתקרבת על ידי הסברה נכונה וידידות — אל היהדות].

7. ישיבות עממיות : יצירת מסגרות לאנשים שעובדים, או ללומדים במסגרת לימודים לא תורניים, עשיית תכנית ישיבתית

לכמה שעות ביום, כמו לימוד עצמי בעזרת הדרכה של תלמידיו חכמים, ואחרי כן שמיעת שיעור על החומר שהכינו לקראת השיעור, שיחות השקפה ומוסר, חברה כזו יוצרת אורה חברתית תורנית מובהקת, איש את רעהו יעזורו הן בלימוד והן בשאר עזרה שזקוק האדם מזולתו.

8. אימוץ בתי ספר חילוניים, על ידי פעולות כלליות בציבור התלמידים ועל ידי התקשרות עם יחידים, [ביותר יש לעשות פעולות בבתי ספר ממלכתיים דתיים, הן מפני שההנהלות מאפשרות יותר פעילות והן משום שהם קרובים יותר לדת וההצלחה בטוחה יותר].

ה. פעולות לפי שכבות האנשים :

1. נוער צעיר : אפשר ליצור קשר עמהם על ידי פעולות שונות כמו מכינות לבר מצווה, מועדונים, אימוץ בתי ספר.

2. נוער רחוב : מפגשים חברתיים עם כיבוד וזמרה, והרצאות על ידי אנשים המבינים לרוחם, הפיחה בהם רצון לבוא לישיבות המיוחדות להם, אחרי כן הביקורים בישיבות אלו שינתה רבים מהם.

3. עולים חדשים : אירוחם אצל משפחות חרדיות, [פעולות הסברה שונות של פעילים גם הניבו תוצאות].

4. סטודנטים : שיעורים מיוחדים להם, והרצאות מענינות מועילה לחתך מסוים גם של סטודנטים חילוניים, ועיקר תועלת מסגרות כאלו הם לנוער דתי הלומד במקומות שונים.

5. נוער לומד במוסדות חינוך חילוני, אימוץ המוסד, —

שעורים והרצאות, עם התקשרות פרטית והבאת יחידים לאירוח בשיבות לבעלי תשובה.

6. צבא: אימוץ יחידות, או בסיסים, בעיקר בשבת שיש זמן פנוי, פעולות רחבות יותר, נעשו לחיילים דתיים והם חשובות ביותר כדי למנוע הדרדרות של חיילים צעירים המושפעים מסביבתם.

7. זקנים: במסגרת ישיבות עממיות אפשר לשלב אנשים בגיל הפנסיה, ואף אלו שבצעירותם לא היו כל כך דתיים, משתנים אם כי הנכונות להצטרף לישיבות כאלו עדיין מועטה בקרב אנשים שאינם דתיים.

8. נוער דתי ללא מסגרת: יצירת חברות דתיות כמו ישיבות עממיות, פעולה שהוכתרה בהצלחה, והיא חשובה ביותר, שכאשר מוצא הנוער מסגרת דתית הוא מוגן מפני הרחוב, וגם מתקדם בעליתו הרוחנית.

ו. בעיות חינוכיות המיוחדות לבעלי תשובה:

בעלי תשובה הבאים מרקע חילוני עלולים להפגש עם בעיות מיוחדות כגון: בימי החופש אינם מסוגלים לחזור לבית הוריהם אם משום שאין אפשרות לאכול „כשר“, ואם מפני הרגשת הניכור שנוצר בינם לבין משפחתם.

אמנם אפשר ליצור תחליף למסגרת הבית בימי החופש כגון פנימיה פתוחה ואפילו אוירה חמה מצד הממונים עליהם אשר תהיה תחליף לאוירה ביתית, אך אין די בכך, א. משום שהניתוק מהבית במיוחד בגיל צעיר עלול לערער את השקט הנפשי, במיוחד אין לעורר בו התנגדות להורים, [ידוע מקרה על בחור צעיר מחו"ל שהתמוטט נפשית מפני הסתירה שבקרב אביו פתח חנות בשבת

ואת בנו שלח ללמוד בישיבה, הוא אהב את אביו וסלד ממעשהו עד כי זה גרם לו משבר נפשי עמוק].

לפיכך יש ללמוד בכל מקרה את טבעו של בעל התשובה ואת הרקע המשפחתי ויש לדעת כיצד לגשר על הריחוק והניכור שביניהם במיוחד באם רוצים כי תהיה לו השפעה גם על שאר בני המשפחה, שהיא נעשית על ידי ביקוריו בבית הוריו, מתי יש לעודד ביקורים אלה ומתי למעט בהם, לפעמים יש גם צורך בהתייעצות עם בעל הלכה בקשר לכלים והאוכל שיאכל בבית קרוביו.

ז. מספר ענינים הלכתיים שהם בבחינת הוראת שעה, ויש לשאול מורה הוראה במקרים האלו:

1. פעולות מעורבות כשאי אפשר בשום אופן להפריד בין גברים ונשים.

2. אמירת דברי תורה במקום שיש נשים שאינם מתלבשות כהלכה, (אמנם החזו"א או"ח אומר שאם אינו מסתכל מותר לומר דברי תורה כדי להוכיח).

3. ללמד לחילונים דברי תורה אף שאין מלמדים לתלמיד שאינו הגון (רמב"ם פ"ג ת"ח) מפני שהם תינוקות שנשבו, אך ללמד תורה לחילוני יש לדון שהרי זה לפני ברכת התורה שהרי לא ברך ברכת התורה, בכל זאת יש צד היתר בדבר.

4. לכבד בדברי מאכל חילוניים המתארחים אצל משפחות דתיות אף שאינם מברכים על האוכל, נהגו להקל (ועי' חזו"א שביעית ס' י"ב).

5. להניח תפילין לחילוני אף שיש לחוש להיסח הדעת, אך כיון שטרוד במצוה אין חוששין לכך.